



REFORMA TRIBUTÁRIA

Com base na LC nº 214/2025
(ATUALIZADA conforme LC nº 227/2026) ✓

“AD AUGUSTA PER ANGUSTA”

APOSTILA 5

Versão 16/01/2026

SUMÁRIO

SEÇÃO 1: Visão Geral da LC nº 214/2025 e Disposições Preliminares.....	4
Visão Geral: Regulamentação da Reforma Tributária.....	5
Estrutura da LC nº 214/2025.....	5
IBS e CBS: Competências.....	5
Princípio da Neutralidade.....	5
Conceitos Importantes.....	6
SEÇÃO 2: Regra-Matriz de Incidência Tributária (RMIT).....	7
Regra-Matriz de Incidência Tributária (RMIT).....	7
SEÇÃO 2.1.1: Aspecto Material da Incidência.....	8
IBS e CBS: Incidência	9
Regras Aplicáveis às Operações Onerosas do Art. 4º.....	11
Regras Aplicáveis aos Fornecimentos Não Onerosos ou a Valor Inferior ao de Mercado.....	11
Partes Relacionadas.....	12
IBS e CBS: Não Incidência	14
Fornecimento Conjunto de Bens e Serviços.....	16
IBS e CBS: Imunidades.....	18
Contribuinte de Direito X Contribuinte de Fato.....	19
SEÇÃO 2.1.2: Aspecto Temporal da Incidência.....	21
IBS e CBS: Momento de ocorrência do Fato Gerador (FG).....	22
Pagamentos Antecipados.....	24
SEÇÃO 2.1.3: Aspecto Espacial da Incidência.....	25
IBS e CBS: Local da Operação (LO).....	25
Bem Móvel Material.....	26
Bem Imóvel.....	26
Outros Serviços e Operações.....	27
Aquisições Realizadas de Forma Centralizada.....	28
Abastecimento de Água, Gás e Energia Elétrica.....	29
Local do Domicílio Principal do Adquirente ou Destinatário.....	30
Caderno de Questões.....	32

Apostila 5: RMIT (Parte 1): Material, Temporal e Espacial; Incidência, Não Incidência, Imunidades Fato Gerador e Local da Operação

A Apostila 5 marca o início do aprofundamento real da Reforma Tributária, agora com foco direto na Lei Complementar nº 214/2025, que regulamenta de forma detalhada o IBS e a CBS. Aqui, entramos no núcleo técnico da Regra-Matriz de Incidência Tributária (RMIT), analisando, de maneira estruturada, os aspectos material, temporal e espacial, ou seja, as Hipóteses de Incidência, Não Incidência, Imunidades, Fato Gerador e Local da Operação.

💡 É natural que parte do conteúdo lhe pareça familiar ou repetido. Isso ocorre porque muitos desses temas já haviam sido introduzidos de forma preliminar pela EC nº 132/2023.

Nesta apostila, contudo, o estudo passa a ser infraconstitucional, com base direta na LC nº 214/2025, o que permite compreender com precisão como as regras funcionam na prática.



ATENÇÃO!

A **Lei Complementar nº 227/2026**, sancionada em **14 de janeiro de 2026**, **alterou e complementou diversos dispositivos da LC nº 214/2025**.



ESTE MATERIAL JÁ ESTÁ **INTEGRALMENTE ATUALIZADO**
CONFORME A NOVA REDAÇÃO LEGAL!

Sempre que houver alterações promovidas pela LC nº 227/26,
você encontrará os dispositivos destacados no seguinte padrão:
(LC nº 227/26) ✎

OBS: Se no edital da prova que você está estudando indica que **NÃO** cairão as atualizações da LC nº 227/26 (como é o caso da SEFAZ SP), **basta ignorar as atualizações e seguir a redação anterior**.

SEÇÃO 1: Visão Geral da LC nº 214/2025 e Disposições Preliminares

Iniciaremos o estudo aprofundado da Lei Complementar nº 214/2025, norma que regulamenta os tributos instituídos pela EC nº 132/2023.

- Começamos com uma **visão geral de sua estrutura**, compreendendo a divisão em Livros, Títulos e Capítulos, o que facilitará a navegação pelos temas nas apostilas seguintes.
- Na sequência, examinaremos as disposições preliminares do Título I, Capítulo I, que apresentam as **competências dos Entes Federativos**, o **Princípio da Neutralidade** e os **Conceitos Fundamentais** do novo modelo de tributação sobre o consumo, servindo como base interpretativa para todo o restante da Lei Complementar.

TABELAS DA SEÇÃO

- ◇ Visão Geral: Regulamentação da Reforma Tributária
 - Estrutura da LC nº 214/2025
 - IBS e CBS: Competências
 - Princípio da Neutralidade
- ◇ Conceitos Importantes



- ☑ **Compreender o papel da LC nº 214/2025** na regulamentação prática da Reforma Tributária.
- ☑ **Conhecer a organização interna da Lei Complementar** e perceber como sua estrutura é majoritariamente composta por dispositivos voltados à aplicação do IBS e da CBS.
- ☑ **Relembrar o Princípio da Neutralidade Tributária**, já estudado na Apostila 2, e perceber como a LC nº 214/2025 reafirma sua centralidade no novo modelo.
- ☑ **Familiarizar-se com os conceitos introdutórios essenciais** que sustentam o funcionamento do sistema de tributação sobre o consumo.

Visão Geral: Regulamentação da Reforma Tributária

(Lei Complementar nº 214/2025)

A **Lei Complementar nº 214/2025** é o **marco regulamentador** da EC nº 132/2023, responsável por **ESTRUTURAR a nova tributação sobre o consumo no Brasil**.

- Ela detalha as **regras de incidência, não incidência, isenção, imunidade e operacionalização** dos três novos tributos: **IBS, CBS e IS**, além de **instituir o Comitê Gestor do IBS**.

💡 Diferente de tributos como o ICMS, que exigem leis próprias em cada Estado, os novos tributos foram instituídos por uma **única Lei Complementar Nacional**. Essa centralização reforça o objetivo da Reforma Tributária: **evitar distorções regionais e assegurar a aplicação uniforme das regras em todo o país**.

Estrutura da LC nº 214/2025

Livro I – Do IBS e da CBS (Arts. 1º a 408)	Núcleo da reforma, reúne as normas dos dois principais tributos sobre o consumo . 💡 Dos 544 artigos da LC nº 214/2025, nada menos que 408 são dedicados exclusivamente ao IBS e à CBS , indicativo claro de que esses tributos são o eixo central da nova tributação sobre o consumo.
Livro II – Do Imposto Seletivo (Arts. 409 a 438)	Tributo extrafiscal , voltado a bens e serviços que geram externalidades negativas. <i>Ex.: Cigarros, bebidas alcoólicas, combustíveis fósseis.</i>
Livro III – Das Disposições Complementares (Arts. 439 a 544)	Contém regras de integração com outras leis , ajustes legislativos e normas de transição.

IBS e CBS: Competências

((CF/88, art. 156-A e art. 195; LC nº 214/25, art. 1º))

Imposto sobre Bens e Serviços (IBS)	COMPETÊNCIA COMPARTILHADA entre os Estados, Municípios e o Distrito Federal . 🏠
Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS)	COMPETÊNCIA EXCLUSIVA da União . 🏛️

Princípio da Neutralidade

(LC nº 214/25, art. 2º)

O **IBS** e a **CBS** **são informados pelo PRINCÍPIO DA NEUTRALIDADE**, segundo o qual esses tributos **devem EVITAR DISTORCER** as **decisões de consumo e de organização da atividade econômica**, **observadas as exceções previstas na Constituição Federal e nesta Lei Complementar**. 🏠

- Consumo**: O consumidor deve escolher produtos com base em *preço e qualidade* (**não por distorções tributárias**).
- Atividade Econômica**: Empresas devem se organizar com foco em *logística, produtividade e mercado* (**e não em benefícios fiscais**).
- Apesar disso, **a lei prevê exceções à neutralidade** para fins extrafiscais ou de justiça fiscal, como no caso do *Imposto Seletivo* ou dos *regimes diferenciados*.

💡 Para revisar esse tema, consulte a **Apostila 2 – Princípios Constitucionais do IBS e da CBS**.

Conceitos Importantes

(LC nº 214/25, art. 3º)

Operações com:	Bens	Todas e quaisquer que envolvam bens móveis ou imóveis , materiais ou imateriais , inclusive direitos . <i>Ex.: Venda de veículo, cessão de direito autoral, comercialização de imóvel, fornecimento de energia elétrica.</i>
	Serviços	Todas as demais operações que não se enquadram como bens . <i>Ex.: Consultoria empresarial, serviço de transporte, manutenção de equipamentos.</i>
💡 A LC adotou uma ampla definição de bens e serviços , incluindo bens materiais, imateriais e até direitos (como licenças e cessões). Tudo que não for bem é considerado serviço, trazendo clareza e evitando disputas comuns em tributos anteriores, como ICMS e ISS.		
Fornecimento	Bem Material	Entrega ou disponibilização de bem MATERIAL. <i>Ex.: Venda de um notebook em loja física; entrega de um eletrodoméstico comprado online; fornecimento de mercadoria para um supermercado.</i> • Equiparam-se a bens materiais as energias que tenham valor econômico. (art. 3º, § 1º) <i>Ex.: A venda de energia elétrica para uma indústria será considerada operação com bem material.</i> • Incluem-se a locação, o arrendamento e a cessão temporária do bem. (§3º incluído pela LC nº 227/26) 🖊️ <i>Ex.: Uma empresa aluga um gerador de energia para um evento por 10 dias. Mesmo sem transferência definitiva da propriedade, a locação do bem material é considerada fornecimento de bem material para fins de incidência do IBS e da CBS.</i>
	Bem Imaterial	Instituição, transferência, cessão, concessão, licenciamento ou disponibilização de bem IMATERIAL, inclusive direito. <i>Ex.: Licenciamento de software; cessão de direito de uso de imagem; concessão de patente; transferência de know-how empresarial.</i>
	Serviço	Prestação ou disponibilização de SERVIÇO. <i>Ex.: Consultoria jurídica; serviço de transporte por aplicativo; contratação de curso online; manutenção de equipamentos industriais.</i>
💡 O termo fornecimento unifica o que antes era separado entre operações com mercadorias (ICMS) e prestações de serviço (ISS). Agora, seja na entrega de um produto ou na disponibilização de um serviço, tudo é tratado como fornecimento.		
Fornecedor	Aquele que realiza o fornecimento, seja: • Pessoa física ou jurídica. <i>Ex.: Artesão que vende móveis rústicos em feiras locais, indústria brasileira que comercializa eletrodomésticos no varejo.</i> • Nacional ou estrangeira. <i>Ex.: Empresa de tecnologia dos EUA que licencia software a usuários brasileiros.</i> • Entidades sem personalidade jurídica, como: (art. 3º, § 2º) ◦ Sociedade em comum <i>Ex.: Dois amigos produzem e vendem bolos em feiras gastronômicas sem registrar empresa.</i> ◦ Sociedade em conta de participação <i>Ex.: Um investidor se associa a uma empresa de eventos para realizar um show, sem divulgação pública da sociedade.</i> ◦ Consórcio <i>Ex.: Um grupo de construtoras forma um consórcio para construir uma ponte.</i> ◦ Condomínio <i>Ex.: Um condomínio empresarial aluga parte do terraço para antenas de telecomunicação.</i> ◦ Fundo de investimento <i>Ex.: Um fundo imobiliário aluga salas comerciais em um prédio corporativo.</i>	
💡 O conceito de fornecedor é amplo e não se limita a empresas formalizadas . A lei inclui pessoas físicas, pessoas jurídicas, estrangeiros e até entidades sem personalidade jurídica. ⚠️ Mas ATENÇÃO: fornecer não significa, necessariamente, ser contribuinte do IBS ou da CBS .		
Adquirente	Quem paga pelo bem ou serviço, podendo ser: • O beneficiário direto (quem recebe o fornecimento). <i>Ex.: Cliente que compra um celular e paga no ato da entrega.</i> • Um terceiro que paga em nome do destinatário. <i>Ex.: Uma empresa que contrata e paga um curso para um funcionário. A empresa é adquirente mesmo que não utilize o serviço.</i>	
Destinatário	Quem efetivamente recebe o bem ou serviço, podendo ser o próprio adquirente ou não. <i>Ex.: No exemplo anterior, o funcionário que usufrui do curso pago pela empresa é considerado o destinatário do serviço.</i>	

SEÇÃO 2:

Regra-Matriz de Incidência Tributária (RMIT)

Iniciamos agora uma das partes mais importantes de todo o material: **a incidência do tributo**. Este tema é a base para entender quando e como surge a obrigação de recolher o IBS e a CBS no novo sistema.

💡 Por ser extenso e cheio de implicações práticas, será tratado de forma progressiva até a **Apostila 6**.

→ Começaremos com a **estrutura lógica da Regra-Matriz de Incidência Tributária (RMIT)**, que organiza os elementos essenciais da obrigação tributária. Ela será o ponto de partida para aprofundarmos, nas próximas seções, os conceitos de Fato gerador, Base de Cálculo, Local da Operação, Contribuintes e muito mais.



METAS

- ☑ **Compreender o papel da Regra-Matriz de Incidência Tributária (RMIT)** e os elementos que determinam *quando, onde, sobre o quê e quem* deve pagar o IBS e a CBS.

💡 Embora a LC nº 214/2025 não utilize expressamente a terminologia Regra-Matriz de Incidência Tributária RMIT, a (compreensão dessa estrutura teórica é fundamental para interpretar corretamente quando e como surge a obrigação tributária no novo sistema.

Regra-Matriz de Incidência Tributária (RMIT)

A RMIT é uma estrutura lógica que **ORGANIZA OS ELEMENTOS** essenciais de toda obrigação tributária.

1. Elementos Antecedentes

São os fatores que *ativam a incidência do tributo*.

1.1 Material (O quê?)

Identifica o **FATO GERADOR (FG) EM SI** da obrigação tributária.
Ex.: Venda de mercadoria, prestação de serviço, assinatura de streaming.

1.2 Temporal (Quando?)

Define o **MOMENTO em que ocorre o FG (tributo se torna exigível)**.
Ex.: Entrega do bem, conclusão do serviço, pagamento antecipado.

1.3 Espacial (Onde?)

Determina o **LOCAL onde ocorre o FG**, indicando, no caso do IBS, o ente federativo responsável pela tributação (lembre-se que a competência do IBS é dividida entre Estados, Municípios e o Distrito Federal)
Ex.: Local da entrega do produto, domicílio do tomador do serviço.

💡 Veremos esse conteúdo ainda **nesta apostila**.

2. Elementos Consequentes

Indicam *quem deve pagar e quanto será cobrado*.

2.1 Quantitativo (Quanto?)

Estabelece o **cálculo do tributo**, com **Base de Cálculo e Alíquota**.
Ex.: Em uma venda de R\$2.000,00 com alíquota de 15%, o valor do tributo devido será calculado aplicando-se a alíquota sobre o valor da operação: $R\$2.000,00 \times 15\% = R\$300,00$.

2.2 Pessoal (Quem?)

Define os **Sujeitos Ativo (quem cobra)** e **Sujeito Passivo (quem paga)** da obrigação tributária.
Ex.: Na venda de um celular por uma empresa, o sujeito ativo será a União (no caso da CBS) ou o Estado/Município onde ocorrer a operação (no caso do IBS), enquanto o sujeito passivo será a própria empresa fornecedora, responsável pelo recolhimento do tributo.

💡 Esses elementos serão tratados na **apostila 6**.

SEÇÃO
2.1.1:

Aspecto Material da Incidência

Nesta seção, vamos começar o estudo da RMIT, com foco no **Aspecto Material**.

- A partir da leitura da LC nº 214/2025, é possível observar que **o conceito de "Fornecimento" foi amplamente definido para abarcar diversas formas de circulação econômica, mesmo fora da atividade principal do Contribuinte.**
- Também veremos que, *embora a regra geral exija onerosidade*, a **lei prevê hipóteses de incidência sobre Operações Gratuitas**, em situações específicas.
- Por fim, serão abordadas as **hipóteses legais de Não Incidência e Imunidade**.

⚠ *O conteúdo desta seção exige atenção, pois envolve termos e expressões pouco usuais. Mas não se preocupe! Ao longo da leitura, você encontrará explicações e exemplos pensados para facilitar sua compreensão.*

TABELAS DA SEÇÃO

- ◊ IBS e CBS: Incidência ⚠
 - Regras Aplicáveis às Operações Onerosas do Art. 4º
 - Regras Aplicáveis aos Fornecimentos Não Onerosos ou a Valor Inferior ao de Mercado do Art. 5º, I, a e b
 - Partes Relacionadas
- ◊ IBS e CBS: Não Incidência ⚠
 - Fornecimento Conjunto de Bens e Serviço
- ◊ IBS e CBS: Imunidades ⚠
 - Contribuinte de Direito X Contribuinte de Fato

⚠ = FIQUE ATENTO AO CONTEÚDO DESSA TABELA



METAS

- ☑ **Compreender as Hipóteses de Incidência** do IBS e da CBS.
 - Identificar os diferentes tipos de **Operações Onerosas e Não Onerosas** que geram ou não geram incidência tributária conforme previsão da [LC nº 227/2026](#).
 - **Atentar-se às regras específicas** que se aplicam às Hipóteses de Incidência, explicadas nas tabelas auxiliares.
 - **Compreender o conceito de Partes Relacionadas** e suas implicações tributárias.
- ☑ **Entender as situações de Não Incidência** e os **casos protegidos por Imunidade Tributária**.
 - **Conhecer a regra de fornecimento conjunto de bens e serviços** e suas exceções.
 - Distinguir os **Contribuintes de Direito e de Fato**, entendendo como esse conceito se aplica no contexto das Imunidades.

1.1 Aspecto Material

IBS e CBS: **Incidência**

(LC nº 214/25, art. 4º, 5º)

Operações Onerosas

(art. 4, § 2º e § 4º)

Considera-se operação onerosa com bens ou com serviços **qualquer FORNECIMENTO COM CONTRAPRESTAÇÃO, incluindo o decorrente de:**

- **Compra e venda, troca ou permuta, dação em pagamento e demais espécies de alienação.**
Ex.: Troca de um terreno urbano por um apartamento; Venda de equipamentos industriais por R\$500 mil.
- **Locação.**
Ex.: Aluguel de um galpão comercial por R\$8 mil/mês.
- **Licenciamento, concessão, cessão.**
Ex.: Licenciamento de marca registrada para uso em campanha publicitária.
- **Mútuo oneroso.**
Ex.: Empréstimo de 5 mil litros de combustível entre transportadoras, com devolução acrescida de 3% em volume.
- **Doação com contraprestação em benefício do doador.**
Ex.: Doação de uniformes escolares a uma prefeitura, com exigência de estampar a logomarca da empresa doadora.
- **Instituição de direitos reais.**
Ex.: Concessão de servidão de passagem sobre propriedade rural em troca de pagamento mensal.
- **Arrendamento.**
Ex.: Arrendamento de uma fazenda para plantio de soja, com pagamento trimestral.
- **Prestação de serviços.**
Ex.: Assessoria jurídica prestada a uma empresa por R\$35 mil.

Considera-se também operação tributável **qualquer fornecimento realizado pelo CONTRIBUINTE, incluindo aquelas realizadas com ativo não circulante OU no exercício de atividade econômica não habitual.** (§4º alterado pela LC nº 227/26) ✎

Ex.: A Pinguim Móveis vende uma máquina de corte que fazia parte do seu parque industrial (ativo não circulante). Mesmo sem atuar no ramo de venda de máquinas e não sendo uma operação habitual, a venda é considerada fornecimento tributável de bem material e sofre incidência do IBS e da CBS.

Pessoa Física Contribuinte

A aquisição e o fornecimento, por **Pessoa Física caracterizada como CONTRIBUINTE**, de **bens e serviços NÃO relacionados ao desenvolvimento de sua atividade econômica** sujeitam-se às mesmas regras aplicáveis aos **NÃO CONTRIBUINTES**.

Ex.: Olívia é uma arquiteta autônoma registrada como contribuinte do IBS/CBS. Um dia, ela decide vender seu carro pessoal (sem ligação com sua atividade profissional). Nessa operação, ela será tratada como não contribuinte, e a venda não será automaticamente tributada pelo IBS ou CBS (a não ser que a LC preveja incidência específica para casos assim).

⚠ Algumas regras se aplicam às operações citadas acima.

💡 **Regras Aplicáveis às Operações Onerosas do Art. 4º** (CLIQUE PARA ACESSAR)

Operação Não Onerosas

(art. 4, § 1º)

As operações não onerosas com **bens** ou com **serviços** serão tributadas nas **hipóteses expressamente previstas nesta Lei Complementar.**

💡 A LC nº 227/2026, seguindo essa previsão, **trouxe hipóteses** em que o fornecimento gratuito (não oneroso) ou a valor inferior ao de mercado será tributado. Confira abaixo!

FORNECIMENTO não oneroso ou a valor inferior ao de mercado de bens e serviços:

A. ADQUIRIDOS pelo Contribuinte, que tenham permitido a apropriação de Créditos de IBS e de CBS, para as seguintes PESSOAS FÍSICAS:

1. O próprio **Contribuinte**, quando este for Pessoa Física.
2. **Sócios, Acionistas, Administradores e membros de Conselhos de Administração e Fiscal e Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração** do Contribuinte previstos em lei.
3. Os **Empregados** do Contribuinte.
4. Os **Cônjuges, Companheiros ou Parentes, Consanguíneos ou Afins, até o 3º grau, das citadas anteriormente (1, 2 e 3).**

Ex. 1: A Bat Tech compra notebooks com direito a Crédito de IBS e CBS e os doa aos seus sócios como brinde de fim de ano. A operação será tributada, mesmo sendo uma doação.

Ex. 2: A Hera Farma adquire kits de beleza com direito a Crédito e os entrega gratuitamente às esposas de seus administradores durante um evento corporativo. A operação é tributável pelo IBS e pela CBS.

B. PRODUZIDOS ou PRESTADOS pelo Contribuinte para:

5. As **peessoas físicas** mencionadas nos itens 2 e 3 acima.
6. Os **Cônjuges, Companheiros ou Parentes, Consanguíneos ou Afins, até o 3º grau, das pessoas físicas referidas no item anterior (1)**

Ex. 1: A Coringa Gráfica imprime convites personalizados para o aniversário de um de seus diretores, sem cobrança. Como o serviço foi prestado a pessoa ligada à empresa, a operação é tributada.

Ex. 2: A Wayne Software, que desenvolve sites, cria gratuitamente uma loja virtual para um empregado da empresa. Mesmo sendo sem cobrança, o serviço prestado a pessoa ligada gera incidência de IBS e CBS.

C. Nas demais hipóteses previstas nesta Lei Complementar.

(O Inciso I foi alterado, e as hipóteses de tributação foram incluídas pela LC nº 227/2026) ✍

💡 Incluído pela LC nº 227/2026, esse trecho **busca evitar que contribuintes usem doações ou fornecimentos simbólicos para driblar a tributação**, especialmente quando há Crédito e o benefício vai para pessoas ligadas à empresa.

Regras Aplicáveis aos Fornecimentos Não Onerosos ou a Valor Inferior ao de Mercado (CLIQUE PARA ACESSAR)

FORNECIMENTO de brindes e bonificações.

Ex.: A Veste Bem Confecções entrega uma bolsa personalizada como brinde junto à compra de um casaco. Mesmo sem cobrança separada, o brinde é tributado, pois há fornecimento de bem com valor econômico.

- **NÃO HÁ TRIBUTAÇÃO** quando as **bonificações constarem no Documento Fiscal** E **não dependerem de eventos futuros**. (art. 5, §1º, I)

Ex.: A Selina Gatos Petshop vende 10 sacos de ração para gatos e, no mesmo Documento Fiscal, concede 2 sacos adicionais como bonificação, sem exigir qualquer condição futura do cliente.

- Mesmo que o bem tenha sido dado em bonificação, **HAVERÁ TRIBUTAÇÃO** quando ele estiver sujeito a **alíquota específica por unidade de medida** (e não percentual sobre o valor da operação). (art. 5, §1º, II)

Ex.: A Dolly Guaraná distribui gratuitamente 100 garrafas de refrigerante como brinde a lojistas. Como o produto está, nesse cenário hipotético, sujeito a alíquota específica por unidade de medida (ex.: R\$0,15 por litro), há incidência de IBS e CBS, mesmo sendo uma bonificação.

TRANSMISSÃO de bens para Sócio ou Acionista que não seja Contribuinte no Regime Regular, POR devolução de capital, dividendos in natura ou de outra forma, de bens cuja aquisição tenham permitido a apropriação de Créditos pelo contribuinte, inclusive na produção.

Ex.: A Wayne Indústria Mecânica devolve capital a um sócio pessoa física (não contribuinte no Regime Regular), entregando uma máquina do seu parque industrial cuja aquisição gerou Crédito de IBS. A operação é tributada, pois há transmissão de bem com valor econômico e aproveitamento prévio de Crédito.

💡 Confira o destaque da tabela: **IBS e CBS: Não Incidência**

Demais FORNECIMENTOS não onerosos ou a valor inferior ao de mercado de bens e serviços por CONTRIBUINTE a PARTE RELACIONADA.

Ex.: A Wayne Consultoria Empresarial presta um serviço de planejamento tributário para uma empresa coligada, a Lucius Inovações, cobrando apenas R\$6 mil, enquanto o valor de mercado para esse mesmo serviço seria de R\$20 mil. Como se trata de operação entre partes relacionadas e com valor muito abaixo do praticado no mercado, haverá incidência de IBS e CBS com base no valor de mercado, e não no valor cobrado.

- O Regulamento **PODERÁ FLEXIBILIZAR** a **exigência de verificação do valor de mercado nas operações entre Partes Relacionadas, desde que essas operações não estejam sujeitas a vedação à apropriação de Créditos, no âmbito de programas de conformidade fiscal.**

⚠ Nos §§ 2º a 7º do art. 5º da LC 214/2025, são definidos os **critérios para identificação de**

PARTES RELACIONADAS para fins de incidência do IBS e da CBS.

Esse tópico será abordado na tabela abaixo **Partes Relacionadas (CLIQUE PARA ACESSAR)**



@OBATresumos

Outras Hipóteses

(art. 5, I a IV)



Regras Aplicáveis às Operações Onerosas do Art. 4º

(LC nº 214/25, art. 4º, §3º e §5º)

Fatores Irrelevantes para a Tributação pelo IBS e CBS

São **IRRELEVANTES para a caracterização das operações** onerosas com bens ou com serviços:

- O **Título Jurídico** pelo qual o bem encontra-se na posse do fornecedor.
Ex.: Um fornecedor que detinha uma máquina em regime de arrendamento e decide vendê-la. Mesmo sem ser proprietário, a venda representa uma operação onerosa e será tributada normalmente.
- A **Espécie, Tipo ou Forma Jurídica**, a **Validade Jurídica** e os **Efeitos dos Atos ou Negócios Jurídicos**.
Ex.: Duas empresas realizam uma troca de produtos sem contrato formal registrado. Ainda assim, essa permuta é considerada operação tributável, pois houve fornecimento com valor econômico entre partes.
- A **obtenção de lucro** com a operação.
Ex.: Uma loja liquida produtos a preço abaixo do custo para limpar estoque. Mesmo sem lucro, a venda é onerosa e será tributada.
- O **Cumprimento de Exigências Legais, Regulamentares ou Administrativas**.
Ex.: Uma empresa licencia software sem cumprir integralmente normas administrativas de registro. Ainda assim, o fornecimento é oneroso e sujeita-se à tributação.

Autonomia da BC de ITCD e ITBI

A tributação pelo IBS e pela CBS **NÃO AFETA** a **Base de Cálculo (BC)** do:

- Imposto sobre a Transmissão *Causa Mortis* e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (**ITCD**).
- Imposto sobre a Transmissão *Inter Vivos* de Bens Imóveis e Direitos a eles relativos (**ITBI**).

Ex.: Em uma compra e venda de imóvel, o valor da BC do ITBI será o mesmo, independentemente de o IBS e a CBS também incidirem sobre essa transação.



Regras Aplicáveis aos Fornecimentos Não Onerosos ou a Valor Inferior ao de Mercado do Art. 5º, I, a e b

(§ 8º, § 9º e § 10 incluídos pela LC nº 227/2026)

Quando NÃO HÁ tributação

NÃO HAVERÁ INCIDÊNCIA de IBS e CBS nos **fornecimentos não onerosos** ou **a valor inferior ao de mercado** quando os bens ou serviços forem **utilizados preponderantemente na atividade econômica do Contribuinte**, conforme os critérios definidos para **bens e serviços fornecidos a colaboradores e terceiros, e outros bens previstos em regulamento** (nos termos dos incisos IV e V do § 3º do art. 57).

Ex.: A Pinguim Logística fornece gratuitamente uniformes e vale-transporte a seus empregados. Mesmo sendo um fornecimento sem cobrança, não há incidência de IBS e CBS, pois esses itens são usados diretamente na atividade da empresa e atendem aos critérios legais.

💡 O objetivo dessa ressalva é **evitar a tributação de fornecimentos essenciais à atividade do Contribuinte**, mesmo que destinados a pessoas físicas ligadas a ele, como no caso de uniformes, alimentação ou plano de saúde previsto em Convenção Coletiva. O art. 57 será tratado integralmente na **Apostila 7**.

Tributação pelo Valor de Mercado

O **fornecimento não oneroso** ou **a valor inferior ao de mercado** dos bens e serviços mencionados **será tributado em montante equivalente ao IBS e à CBS incidentes sobre o VALOR DE MERCADO do bem ou serviço**.

Ex.: A Bat Tech fornece gratuitamente um notebook de R\$5 mil a um de seus sócios, sem relação com a atividade econômica da empresa. Mesmo sem cobrança, o IBS e a CBS incidem com base no valor de mercado do bem.

Tratamento Simplificado (Uso Temporário)

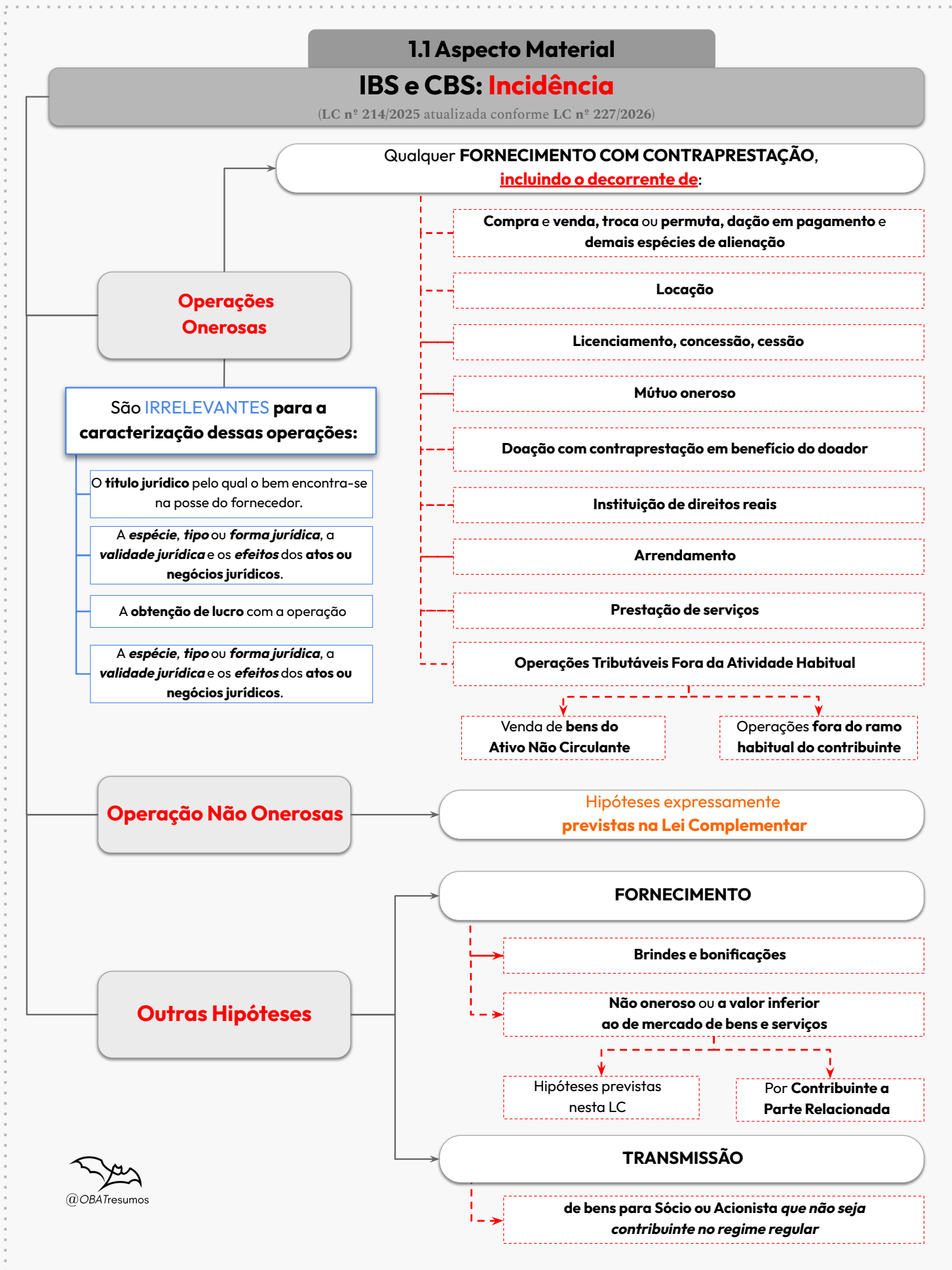
O **Regulamento** disporá sobre **Critérios SIMPLIFICADOS e OPCIONAIS** para a **tributação do fornecimento dos bens e serviços deste artigo** para **UTILIZAÇÃO TEMPORÁRIA** pelas pessoas físicas neles referidas.

Ex.: A Selina Arquitetura empresta um notebook por 15 dias a um de seus Administradores para uso em viagem de trabalho. Como se trata de uso temporário, o regulamento poderá prever um tratamento simplificado e opcional para a tributação dessa operação.

Partes Relacionadas

(LC nº 214/25, art. 5º, §2º a §7º)

Conceito	Considera-se que as Partes são Relacionadas quando NO MÍNIMO uma delas estiver sujeita à influência, exercida direta ou indiretamente por outra parte, que possa levar ao estabelecimento de termos e de condições em suas transações que divirjam daqueles que seriam estabelecidos entre partes não relacionadas em transações comparáveis. Ex.: A Bat Tech presta um serviço de desenvolvimento de software para a Lucius Inovações, empresa do mesmo grupo. Por causa dessa relação, a Bat Tech cobra apenas uma fração do valor normalmente praticado no mercado. Como há influência entre as partes e a operação ocorre fora de condições normais de mercado, elas são consideradas partes relacionadas, e o IBS/CBS será calculado com base no valor de mercado. 💡 Em outras palavras, considera-se parte relacionada toda entidade que exerça influência significativa sobre outra, a ponto de afetar os termos das transações, de modo diverso do que ocorreria entre partes independentes.
Partes Relacionadas	São consideradas PARTES RELACIONADAS: • CONTROLADOR e as suas CONTROLADAS. Ex.: A Bat Holding possui 100% do capital da Bat Tech. Como há controle total, ambas são partes relacionadas. • COLIGADAS ◦ Considera-se Coligada a Entidade que detenha influência significativa sobre outra Entidade. Ex.: A Lucius Inovações possui 30% do capital da Fox Energia e tem influência nas decisões da empresa, mesmo sem controle. Por isso, são coligadas e partes relacionadas. • ENTIDADES incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas OU que seriam incluídas caso o Controlador final do grupo multinacional de que façam parte preparasse tais demonstrações se o seu capital fosse negociado nos mercados de valores mobiliários de sua jurisdição de residência. Ex.: A Corporação Wayne Global inclui a Bat Tech e a Neo Sistemas nas suas demonstrações financeiras consolidadas. Mesmo que não estejam formalmente consolidadas no Brasil, são tratadas como partes relacionadas. • ENTIDADE e a PESSOA FÍSICA que for Cônjuge, Companheiro ou Parente, Consanguíneo ou afim, até o 3º grau, DE Conselheiro, de Diretor ou de Controlador daquela Entidade. Ex.: A esposa de um Diretor da Coringa Labs é contratada para prestar consultoria à própria empresa. A relação familiar até o 3º grau com um Administrador torna a operação entre partes relacionadas. • ENTIDADES, quando uma delas possuir o Direito de receber, direta ou indiretamente: ↳ NO MÍNIMO 25% dos Lucros da outra ou de seus Ativos em caso de liquidação. Ex.: A Pinguim Logística tem direito contratual de receber 30% dos lucros da Falcone Transportes. Mesmo sem participação societária, a cláusula gera relação entre partes relacionadas. • ENTIDADES que estiverem, direta ou indiretamente, sob controle comum OU em que o mesmo Sócio, Acionista ou Titular detiver: ↳ 20% ou MAIS do Capital Social de cada uma. Ex.: Um mesmo Sócio detém 25% das ações da Pinguim Logística e 20% da Coringa Labs. As empresas são consideradas partes relacionadas por possuírem Sócios em comum com participação relevante. • ENTIDADES em que os mesmos Sócios ou Acionistas, ou os seus Cônjuges, Companheiros, Parentes, Consanguíneos ou afins, até o 3º grau, detiverem: ↳ NO MÍNIMO 20% do Capital Social de cada uma Ex.: Os irmãos Ivan e Hellen são sócios majoritários, com 50% cada, da Hera Farma e da Selina Publicidade, respectivamente. Apesar de não participarem das duas empresas em conjunto, o grau de parentesco entre eles caracteriza as entidades como partes relacionadas.
Relação de Controle	Fica caracterizada a RELAÇÃO DE CONTROLE quando uma Entidade: • Detiver, de forma direta ou indireta, isoladamente ou em conjunto com outras Entidades, inclusive em função da existência de acordos de votos, DIREITOS que lhe assegurem preponderância nas deliberações sociais ou o poder de eleger ou destituir a maioria dos Administradores de outra Entidade. Ex.: A Wayne Participações detém acordos de voto que lhe garantem a eleição da maioria dos administradores da Bat Tech. Mesmo sem ser sócia majoritária, essa influência caracteriza controle. • Participar, direta ou indiretamente, de mais de 50% do Capital Social de outra entidade. OU • Detiver ou exercer o poder de administrar ou gerenciar, de forma direta ou indireta, as atividades de outra Entidade. Ex.2: A Lucius Inovações detém 55% do capital da Selina Dados, exercendo controle direto sobre suas decisões. Isso caracteriza relação de controle e, portanto, partes relacionadas.



💡 A LC 214/2025 estabelece situações em que o IBS e a CBS não incidem, por razões ligadas à **natureza da operação** ou ao **tipo de contribuinte**.

IBS e CBS: Não Incidência

(LC nº 214/25, art. 6º)

Serviços por Pessoas Físicas	Não incide IBS/CBS sobre serviços prestados por PESSOAS FÍSICAS <u>quando decorrentes de:</u> • RELAÇÃO DE EMPREGO com o Contribuinte. <i>Ex.: Gerente contratado por CLT não sofre tributação pelo IBS/CBS sobre seu salário.</i> • ATUAÇÃO como Administrador ou membro de Conselhos/Órgãos previstos em lei (como conselhos de Administração e Fiscal, Comitês de assessoramento etc.). <i>Ex.: Um Conselheiro Fiscal nomeado para empresa contribuinte não está sujeito à tributação pelo IBS/CBS por sua remuneração nesse cargo.</i>
Transferência Interna de Bens	Na TRANSFERÊNCIA DE BENS entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, <u>desde que:</u> • Seja emitido Documento Fiscal Eletrônico, (conforme inciso II do § 2º do art. 60 da LC 214/2025). <i>Ex.: Uma indústria que transfere mercadorias do depósito para a loja própria não paga IBS/CBS sobre essa movimentação, desde que emita a NF-e.</i>
Rendimentos Financeiros *	Rendimentos financeiros em geral. <i>Ex.: Uma empresa aplica recursos em um CDB (Certificado de Depósito Bancário) e recebe juros ao final do período. Essa remuneração financeira não sofre incidência de IBS/CBS, pois rendimentos financeiros estão fora do campo de incidência desses tributos.</i> • EXCETO quando incluídos na Base de Cálculo (BC) no Regime Específico de Serviços Financeiros (Capítulo II do Título V) e da regra de apuração da BC (LC nº 214/25, art. 12, § 1º, Inciso II). <i>Ex.: Contudo, se a empresa estiver enquadrada no Regime Específico de Serviços Financeiros previsto na LC 214/2025, poderá haver tributação, conforme as regras específicas de apuração da base de cálculo.</i> 💡 Relaxe! As exceções indicadas nesta tabela serão abordadas nas próximas apostilas.
Títulos e Valores Mobiliários *	Demais operações com títulos ou valores mobiliários. <i>Ex.: Uma empresa adquire e vende ações na bolsa de valores com frequência. Essas operações, por si só, não estão sujeitas ao IBS e à CBS, pois são consideradas operações com valores mobiliários.</i> • EXCETO o disposto para essas operações no Regime Específico de Serviços Financeiros (Seção III do Capítulo II do Título V) e das demais situações previstas expressamente nesta LC. <i>Ex.: Se a empresa atua no setor financeiro e está enquadrada no Regime Específico de tributação, a negociação de ações, títulos ou fundos poderá ser tributada pelo IBS/CBS, conforme as regras diferenciadas de apuração previstas neste regime.</i>
Doações Sem Contraprestação	Doações SEM CONTRAPRESTAÇÃO em benefício do doador. 🍷 <i>Ex.: Uma empresa doa computadores usados para uma Escola Pública, sem receber nada em troca e sem promover sua marca no ato. Essa operação não será tributada pelo IBS/CBS, pois não há contraprestação e nenhum benefício comercial direto ao doador.</i> • Caso essas doações tenham por objeto bens ou serviços que tenham permitido a APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS pelo doador, inclusive na produção: ◦ A doação será tributada com base no valor de mercado do bem ou serviço doado, OU ◦ Por opção do contribuinte, os Créditos serão ANULADOS. <i>Ex.: Uma empresa doa materiais de construção (com Crédito de IBS na compra) para uma instituição filantrópica. Se não anular o Crédito, deverá pagar IBS sobre o valor de mercado dos materiais doados. Se optar pela anulação, não haverá tributação sobre a doação.</i>
Transferências Públicas para OSC	TRANSFERÊNCIAS de recursos públicos e demais bens públicos para Organizações da Sociedade Civil (OSC) constituídas como pessoas jurídicas SEM FINS LUCRATIVOS no País POR MEIO DE termos de fomento, termos de colaboração, acordos de cooperação, termos de parceria, termos de execução descentralizada, contratos de gestão, contratos de repasse, subvenções, convênios e demais instrumentos celebrados pela ADM pública direta, por autarquias e por fundações públicas. <i>Ex.: A prefeitura firma termo de fomento com ONG local para repassar recursos destinados à capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade. Como não há finalidade lucrativa e a transferência é formalizada por instrumento público, não incide IBS/CBS.</i>
Recursos de Cooperativas	DESTINAÇÃO DE RECURSOS por Sociedade Cooperativa para: • FUNDO de Reserva destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento de suas atividades. (Lei nº 5.764/1971 nº 214/25, art. 28) • FUNDO de Assistência Técnica, Educacional e Social, destinado a prestação de assistência aos associados, seus familiares e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa. (Lei nº 5.764/1971 nº 214/25, art. 28) • REVERSÃO DOS RECURSOS dessas reservas. <i>Ex.: Uma cooperativa de eletrificação rural aplica R\$80 mil de seu resultado anual no Fundo de Desenvolvimento</i>

	da Infraestrutura e no Fundo Educacional. Como esses recursos permanecem na cooperativa e são destinados a finalidades previstas em lei, não há incidência de IBS/CBS sobre essa movimentação interna.
Contribuições Associativas Estatutárias	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS ESTATUTÁRIAS, de natureza não contraprestacional e destinadas à manutenção das Associações Cíveis Sem Fins Econômicos que atendam aos requisitos previstos no art. 14 do CTN (Lei nº 5.172/1966). (inciso XII incluído pela LC nº 227/2026) ✎
Participações * Societárias	Baixa, liquidação e alienação de participação societária. Ex.: Uma empresa detém participação societária em outra companhia e decide vender parte dessa participação a um terceiro investidor. Como se trata de simples baixa ou alienação de participação societária, não incide IBS/CBS sobre essa operação. Porém, se a empresa transfere bem com crédito aproveitado a um sócio pessoa física como forma de devolução de capital, a operação será tributada.
Fusão, Cisão e * Incorporação	TRANSMISSÃO DE BENS por fusão, cisão, incorporação, integralização e devolução de capital. Ex.: A empresa Beta S.A. incorpora a empresa Gama Ltda. e recebe bens como parte da operação. A operação não será tributada pelo IBS/CBS, pois se trata de reorganização societária. Porém, se a empresa transfere um bem com crédito aproveitado para um sócio pessoa física, como devolução de capital, a operação será tributada.
Dividendos e Juros* sobre Capital Próprio	RECEBIMENTO de dividendos e de juros sobre capital próprio, de juros ou remuneração ao capital pagos pelas cooperativas e os resultados de avaliação de participações societárias. Ex.: A empresa Zeta S.A. recebe dividendos de sua controlada no valor de R\$500 mil. Essa receita financeira, oriunda da participação societária, não sofre incidência de IBS/CBS. Porém, se houver devolução de capital ao sócio com entrega de bem adquirido com crédito fiscal, a operação será tributada.
Repassa da Cooperativa para os seus Associados	REPASSE da COOPERATIVA → ASSOCIADOS dos VALORES DECORRENTES: - Das operações com Regime Específico do IBS e da CBS para Sociedades Cooperativas. (LC nº 214/25, art. 271) - Da distribuição em dinheiro das sobras por sociedade cooperativa aos associados, apuradas em Demonstração do Resultado do Exercício. Ex.: Uma cooperativa de crédito repassa aos seus associados os rendimentos obtidos com empréstimos feitos a cooperados, sob o regime específico do art. 271. Como essas operações seguem um regime tributário próprio, o repasse não é tributado pelo IBS/CBS. Porém, se a cooperativa transfere um bem com crédito apropriado para um sócio pessoa física, como forma de devolução de capital, a operação será tributada.

⚠ Os dispositivos DESTACADOS com **ASTERISCO*** tratam de situações em que o IBS e a CBS INCIDEM sobre o conjunto de atos ou negócios jurídicos que constituam, na essência, **operação onerosa com bem ou com serviço**.

(LC nº 214/25, art. 6, § 1º)

⚠ Os dispositivos DESTACADOS com **PONTILHADO** preveem hipóteses de não incidência de IBS/CBS, mas todos eles estão ressalvados pelo inciso III do caput do art. 5º da LC 214/2025.

💡 POR QUE HÁ ESSA RESSALVA?

A legislação visa evitar que empresas possam transferir bens adquiridos com Crédito Fiscal (ex.: máquinas, imóveis, mercadorias) para pessoas físicas não contribuintes (como sócios ou acionistas), sem pagar IBS/CBS.

- Quando não há benefício ou repasse de bem com Crédito → **NÃO INCIDE TRIBUTO**.
- Quando há devolução de capital, dividendos in natura ou qualquer outra forma de transferência de bem com crédito fiscal para sócio pessoa física fora do regime regular → **INCIDE IBS/CBS sobre o valor de mercado do bem**. 💡 Essa hipótese está listada na tabela: IBS e CBS: Incidência



Fornecimento Conjunto de Bens e Serviços

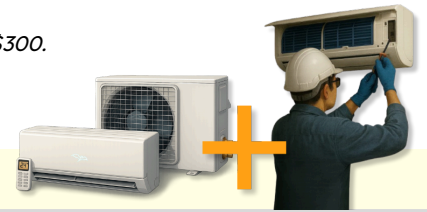
(LC nº 214/25, art. 7º)

Sempre que houver **MAIS DE UM bem ou serviço na mesma operação**, será **OBRIGATÓRIA** a **ESPECIFICAÇÃO** de cada **FORNECIMENTO** e de seu respectivo **VALOR**.

Ex.: Uma loja vende um ar-condicionado por R\$2 mil e, junto, oferece o serviço de instalação por R\$300.

Como se trata de dois fornecimentos distintos (um bem e um serviço) a empresa deve especificar separadamente o valor do ar-condicionado e o valor do serviço prestado, já que cada item pode ter tratamento tributário diferente.

💡 Essa regra tem o objetivo de **evitar confusão na aplicação do IBS/CBS** quando a operação envolver tributações distintas.



Exceções

Quando **NÃO** precisa especificar cada fornecimento.

Situação	Requisito	Tratamento
Fornecimento com o mesmo Tratamento Tributário	Todos os itens da operação seguem as mesmas regras : <i>Incidência, Regimes de Tributação, Isenção, momento de ocorrência do Fato Gerador, Local da Operação, Alíquota, Sujeição Passiva e Não Cumulatividade.</i>	NÃO PRECISA DISCRIMINAR.
Fornecimento Principal + Acessórios	Há um item principal e os demais são acessórios (meio ou condição para o principal) . Ex.: Um notebook é vendido com bolsa e mouse inclusos.	TRATAMENTO DO FORNECIMENTO PRINCIPAL. Ex.: Como a bolsa e o mouse são acessórios do notebook, aplica-se a eles o mesmo tratamento tributário do item principal (notebook).
Descumprimento das Regras	Falta de especificação ou cobrança unificada indevida.	Cada item será CONSIDERADO DE FORMA INDEPENDENTE. A Base de Cálculo será arbitrada

Ordem de Prevalência entre Benefícios Fiscais

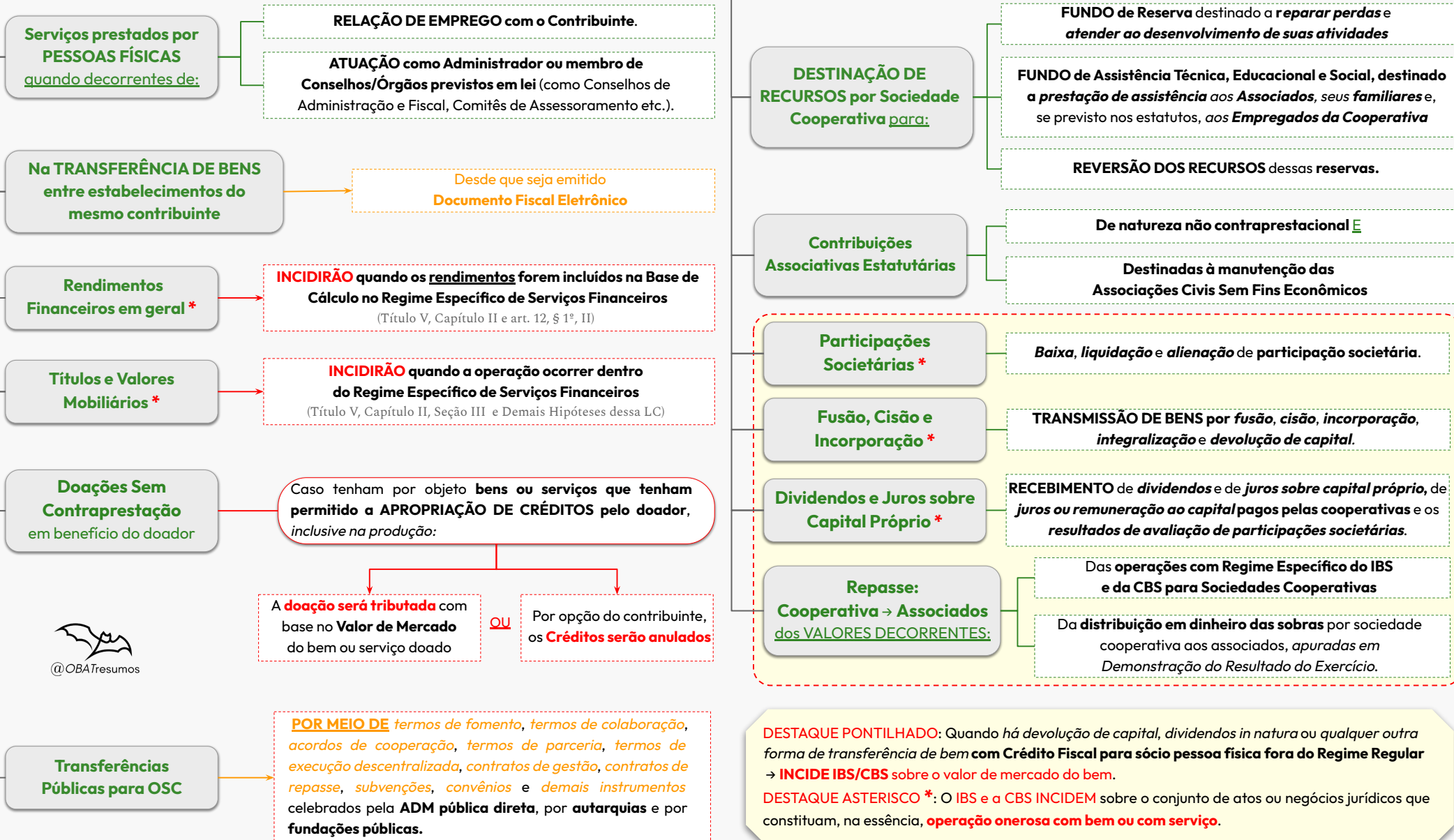
(Art. 7º-A, incluído pela LC nº 227/2026) ✍️

Ordem Preferencial (do MAIS vantajoso ao MENOS)	Quando uma mesma operação puder ser enquadrada em MAIS DE UM Benefício Fiscal , <u>aplica-se a seguinte ordem de prevalência</u> : 1. Redução a Zero de alíquota 2. Suspensão com conversão em Alíquota Zero 3. Isenção 4. Diferimento 5. Redução de alíquota (diferente da do item 1) Ex.: Uma empresa vende equipamentos médicos que são simultaneamente isentos e também possuem Alíquota Zero para IBS/CBS. Aplica-se a Alíquota Zero, por estar em posição prioritária.	
	MAIS DE UMA Redução de Alíquota	Caso seja possível a aplicação de mais de uma Redução de Alíquota à mesma operação : Somente poderão ser somadas (cumulação de reduções) se houver previsão expressa. Na ausência de previsão de cumulação, prevalece a maior redução. Ex.: Um produto possui uma redução de alíquota de 60% prevista em norma setorial e outra redução de 30% por estar enquadrado em regime favorecido da Zona Franca de Manaus. Como não há previsão expressa de cumulação, aplica-se apenas a maior redução, ou seja, 60%. Se houvesse previsão expressa de cumulação, as reduções poderiam ser somadas, resultando em uma redução total de 90%.

1.1 Aspecto Material

IBS e CBS: Não Incidência

(LC nº 214/2025 atualizada conforme LC nº 227/2026)



@OBATresumos

IBS e CBS: Imunidades

(LC nº 214/25, art. 8º e 9º)

As imunidades previstas no Art. 8º e 9º possuem **fundamento direto na CF/88**.

Exportações

São imunes ao IBS e à CBS as exportações de **bens e de serviços**.

Ex.: A Bat Tech do Brasil brasileira desenvolve um software de gestão empresarial e o comercializa diretamente para clientes no exterior. Como se trata de exportação de serviço (desenvolvimento e fornecimento do software), a operação é imune ao IBS e à CBS.

PROÍBE a instituição de impostos **entre os Entes Federativos** (União, Estados, DF e Municípios).

Ex.: Um município não pode cobrar IPTU ou CBS sobre um prédio da União.

- **ESTENDE-SE** a **Autarquias, Fundações Públicas e Empresa Pública Prestadora de Serviço Postal** (Correios).

💡 Revise os detalhes na tabela **Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT)** da **Apostila 1**

- Só vale para **atividades relacionadas com as suas finalidades essenciais** ou delas decorrentes.

Ex.: Uma universidade federal oferece curso gratuito e um hospital público realiza atendimentos de urgência sem cobrança ao paciente. Ambos os serviços são imunes ao IBS/CBS, pois estão relacionados às finalidades essenciais do poder público.

Imunidade Recíproca



Atividades Econômicas, Preços e Tarifas

NÃO SE APLICA a **atividades econômicas** nem que haja **contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário**.

Ex.: A prefeitura administra um estacionamento pago e o Estado opera restaurante popular com cobrança subsidiada. Ambas as atividades são tributadas pelo IBS/CBS, por se tratarem de exploração econômica com contraprestação pelo usuário.

Promitente Comprador

NÃO EXONERA o **promitente comprador** da **obrigação de pagar tributo relativo ao IMÓVEL**.

Ex.: João firma contrato de compra e venda com um Estado para adquirir um imóvel público, e passa a utilizar o imóvel antes da lavratura da escritura definitiva. Mesmo que o imóvel ainda esteja formalmente em nome do ente imune, João (como promitente comprador) deve pagar o IPTU, pois a imunidade recíproca não se estende a ele, que é particular e já usufrui do bem.

- O **promitente comprador** é aquele que **firmou um contrato de promessa de compra e venda de imóvel, mas ainda não concluiu a transferência da propriedade no cartório**. Se o imóvel ainda pertence formalmente a um **ente imune** (como União, Estado ou Município), mas já está sob **posse do comprador particular, este não pode invocar a imunidade tributária** para se eximir do pagamento de tributos como o IPTU.

Imunidade Religiosa

Antes protegia apenas "templos de qualquer culto". Agora inclui **Entidades Religiosas** e suas **Organizações Assistenciais e Benéficas**, **desde que vinculadas às suas finalidades essenciais**.

Ex.: Uma igreja que mantém uma creche gratuita não paga IPTU nem CBS sobre o imóvel da creche.

Entidade Religiosa e Templo de Qualquer Culto

Pessoa jurídica de direito privado **SEM FINS LUCRATIVOS** que tem como objetivos **professar a fé religiosa e praticar a religião**.
Ex.: Uma igreja em SP que realiza cultos e encontros de oração tem atividades imunes ao IBS/CBS.

Organização Assistencial e Benéfica

Pessoa jurídica de direito privado, **SEM FINS LUCRATIVOS**, **que:**

- ✓ É **vinculada e mantida** por **entidade religiosa**.
- ✓ Forneça bens e serviços na área de **assistência social**.
- ✓ Não faz **discriminação** ou exige **contrapartidas dos assistidos**.

Ex.: Organização benéfica ligada a templo budista em Vitória fornece refeições e atendimento médico gratuito. Essas atividades são imunes ao IBS e CBS por estarem dentro dos critérios legais.



Partidos Políticos, Sindicatos e Entidades Sem Fins Lucrativos

ABRANGE Partidos Políticos, suas Fundações, Sindicatos de Trabalhadores, Instituições Educacionais e Assistenciais SEM FINS LUCRATIVOS que atendam aos requisitos legais.

Ex.: Um sindicato de trabalhadores que aluga parte do seu prédio para eventos não paga CBS sobre essa receita se a atividade for ligada à sua finalidade.

- **Requisitos (CUMULATIVOS):** (CTN, Art. 14)

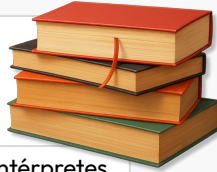
- ✓ **Não distribuição de lucros.**
- ✓ **Aplicação integral de recursos no país.**
- ✓ **Escrituração contábil formal.**



⚠ As imunidades das entidades previstas **DESTACADAS com PONTILHADO**

NÃO SE APLICAM às suas **aquisições de bens materiais e imateriais, inclusive direitos, e serviços**. (LC nº 214/25, 9º, § 4º)

💡 Entenda essa regra na tabela: **Contribuinte de Direito X Contribuinte de Fato**



Imunidade Cultural

PROTEGE de impostos e CBS os **livros, jornais, periódicos** e o **papel destinado à sua impressão**, para fomentar o acesso à informação e à cultura.

Ex.: Uma editora que imprime livros didáticos não paga CBS sobre o papel usado na impressão.

Imunidade Musical

PROTEGE fonogramas e videofonogramas produzidos no Brasil com obras de autores ou intérpretes brasileiros, **EXCETO na etapa de replicação industrial de mídias ópticas**.

Ex.: A gravação de um álbum digital de um artista brasileiro, disponibilizado em plataformas de streaming como o Spotify, é imune à incidência da CBS.

Serviços de Radiodifusão Gratuita

ABRANGE os serviços de comunicação nas modalidades de **radiodifusão sonora e de sons e imagens, com recepção livre e gratuita**.

Ex.: A TV Globo, ao transmitir sua programação nacional gratuitamente por meio da televisão aberta, realiza serviço imune à incidência do IBS e da CBS.

Ouro



ABRANGE o ouro, quando DEFINIDO EM LEI como ativo financeiro ou instrumento cambial.

Ex.: A B3 (Bolsa de Valores do Brasil) intermedia a compra e venda de ouro como ativo financeiro entre bancos e investidores. Nessas operações, não há incidência de IBS e CBS, pois o ouro está sendo tratado como ativo financeiro. Já a venda de joias, como anéis ou brincos de ouro, realizada por uma joalheria, não se beneficia da imunidade e é tributada normalmente.

Contribuinte de Direito X Contribuinte de Fato

(LC nº 214/25, art. 4º, §3º e, §5º)

Contribuinte de DIREITO

A **IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SE APLICA** quando a Entidade é **RESPONSÁVEL DIRETA** pelo **recolhimento do tributo**.

Ex.: Uma instituição de assistência social sem fins lucrativos vende camisetas em um evento beneficente para arrecadar recursos. Como ela está fornecendo bens diretamente e é a responsável pelo recolhimento, não há incidência de IBS/CBS (atividade imune).

- Nessa situação, **ela está juridicamente protegida pela imunidade** e não paga o imposto.

Contribuinte de FATO

Quando a Entidade **compra bens ou contrata serviços**, ela **paga o valor do TRIBUTO EMBUTIDO no preço**, mas **não recolhe o imposto diretamente**. Nesse caso, **NÃO PODE ALEGAR IMUNIDADE**.

Ex.: Uma Universidade filantrópica sem fins lucrativos compra livros didáticos de uma editora para uso dos alunos. A editora inclui IBS/CBS no preço e recolhe os tributos. A Universidade paga o tributo embutido como consumidora, mas não pode invocar imunidade nessa operação.

Explicando o § 4º da LC 214/2025

O § 4º da LC nº 214/2025 determina que as **Imunidades Tributárias concedidas a Igrejas, Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores e Instituições Assistenciais ou Educacionais sem fins lucrativos NÃO SE APLICAM** quando essas entidades realizam **AQUISIÇÕES de bens materiais e imateriais**, inclusive **direitos**, e de **serviços**.

→ Isso significa que, nessas situações, as Entidades **atuam como contribuintes de fato**: não são responsáveis diretas pelo recolhimento do tributo, mas **suportam o ônus econômico dos impostos (IBS e CBS) que estão embutidos no preço cobrado pelo fornecedor** (que é o verdadeiro contribuinte de direito).

- Ou seja, **a imunidade só se aplica quando a entidade está na posição de contribuinte de direito**, realizando a operação (como fornecimento de bens ou serviços) diretamente ligada à sua finalidade institucional. Quando atua como compradora, mesmo sendo entidade imune, ela não pode invocar essa proteção.



1.1 Aspecto Material

IBS e CBS: Imunidades

(LC nº 214/2025 atualizada conforme LC nº 227/2026)

Exportações de bens e de serviços



Imunidade Recíproca



PROÍBE a instituição de impostos entre os Entes Federativos (União, Estados, DF e Municípios)

ESTENDE-SE a Autarquias, Fundações Públicas e Empresa Pública Prestadora de Serviço Postal (Correios)

Só vale para **atividades relacionadas com as suas finalidades essenciais** ou delas decorrentes.

NÃO SE APLICA a **atividades econômicas** nem contraprestação ou pagamento de **preços ou tarifas pelo usuário**.

NÃO EXONERA o **promitente comprador** da obrigação de pagar tributo relativo ao **IMÓVEL**.

Imunidade Religiosa



Entidade Religiosa e Templo de Qualquer Culto com finalidade de **professar a fé religiosa e praticar a religião**

Organização Assistencial e Beneficente

Vinculada e mantida por Entidade Religiosa

Forneça bens e serviços na área de **assistência social**

Não faz **discriminação** ou exige **contrapartidas dos assistidos**

Partidos Políticos, Sindicatos e Entidades Sem Fins Lucrativos



ABRANGE Partidos Políticos, suas Fundações, Sindicatos de Trabalhadores, Instituições Educacionais e Assistenciais SEM FINS LUCRATIVOS que atendam aos requisitos legais.

Não distribuição de lucros

Aplicação integral de recursos no país

Escrituração contábil formal

Imunidade Cultural

PROTEGE de impostos e CBS os **livros, jornais, periódicos** e o **papel** destinado à sua impressão, para fomentar o acesso à informação e cultura.



Imunidade Musical

PROTEGE fonogramas e videofonogramas produzidos no Brasil com obras de autores ou intérpretes brasileiros,

EXCETO na etapa de replicação industrial de mídias ópticas

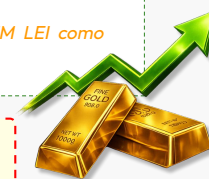
Serviços de Radiodifusão Gratuita

ABRANGE os **serviços de comunicação** nas modalidades de **radiodifusão sonora e de sons e imagens**, com **recepção livre e gratuita**.



Ouro

ABRANGE o **ouro**, quando **DEFINIDO EM LEI** como **ativo financeiro ou instrumento cambial**.



As imunidades das entidades previstas **DESTACADAS** **NÃO SE APLICAM** às suas **aquisições de BENS MATERIAIS e IMATERIAIS**, inclusive **direitos, e serviços**.

Esquema: Imunidades do IBS e da CBS (LC nº 214/2025)

SEÇÃO
2.1.2:

Aspecto Temporal da Incidência

Prosseguindo, nesta seção analisaremos **quando ocorre o Fato Gerador do IBS e da CBS**, isto é, o momento em que o tributo se torna exigível.

- A regra geral é simples: considera-se ocorrido o fato gerador **no momento do Fornecimento**, seja ele continuado ou fracionado.
- No entanto, há **situações específicas**, como fornecimentos iniciados no Exterior, operações sem Documentação Fiscal ou com Pagamento Antecipado, que exigem atenção redobrada.
- Compreender o aspecto temporal é essencial para calcular corretamente o tributo, apurar a Base de Cálculo e aplicar as regras previstas para Ajustes, Cancelamentos e Extinção de Débitos.

TABELAS DA SEÇÃO

- ◊ IBS e CBS: Momento de ocorrência do Fato Gerador (FG) ⚠
 - Pagamentos Antecipados



- ✓ **Compreender quando ocorre o Fato Gerador** do IBS e da CBS nas operações com bens e serviços.
- ✓ **Reconhecer situações específicas** que alteram o momento do FG.
- ✓ **Entender o regime de Pagamento Antecipado** e sua repercussão na apuração do tributo.
 - Aprender a realizar o **Ajuste Final** entre o valor pago antecipadamente e o valor definitivo da operação.
 - Identificar os efeitos tributários em casos de **Cancelamento da operação** e **Extinção dos débitos**.

1.2 Aspecto Temporal

IBS e CBS: Momento de ocorrência do Fato Gerador (FG)

(LC nº 214/25, art. 10)



Regra Geral

Considera-se ocorrido o FG do IBS e da CBS no **MOMENTO DO FORNECIMENTO** nas operações com bens ou com serviços, **AINDA QUE** de execução **continuada** ou **fracionada**:

- Fornecimentos realizados em uma **única etapa**.

Ex.: Uma loja vende uma TV no dia 05/08. O fato gerador do IBS e da CBS ocorre na data da entrega do produto ao cliente, ou seja, em 05/08.

- Fornecimentos realizados de forma **continuada** ou **parcelada**

Ex.: Uma empresa fornece água mineral para um escritório durante todo o mês de agosto. O fato gerador ocorre a cada entrega realizada ou na periodicidade estabelecida no contrato (ex.: semanalmente, em 01/08, 08/08, 15/08, etc.).

Momento do Fornecimento

Para fins do disposto no caput deste artigo, considera-se ocorrido o FORNECIMENTO **no momento**:



Transporte

Iniciado
no PAÍS

FG ocorre no **INÍCIO** do transporte.

Ex.: Uma transportadora inicia o envio de carga de SP para BH no dia 10/01. Mesmo que chegue depois, o FG é em 10/01.

Iniciado
no EXTERIOR

FG ocorre no **TÉRMINO** do transporte.

Ex.: Uma carga vinda da Alemanha chega ao Porto de Santos em 20/01. FG ocorre no momento em que o transporte é finalizado no Brasil: 20/01.



⚠ NÃO CONFUNDA com o Local da Operação (LO)!

O LO define **ONDE** o tributo será devido (jurisdição), mas não necessariamente quando.

Demais Serviços

FG ocorre ao **TÉRMINO** do fornecimento.

Ex.: Um engenheiro entrega projeto contratado em 30/01. O FG ocorre na conclusão do serviço: 30/01.

Bem encontrado **Desacobertado de Documentação Fiscal Idônea**

FG ocorre no momento da **FISCALIZAÇÃO**.

Ex.: Fiscal flagra mercadoria sem NF em trânsito no dia 15/02. O FG ocorre no momento da apreensão: 15/02.

Licitação promovida pelo Poder Público de bem Apreendido ou Abandonado

FG ocorre no momento da **AQUISIÇÃO**.

Ex. 1: Um cidadão arremata um carro apreendido pela Receita Federal em leilão realizado no dia 18/03. O FG ocorre no ato da arrematação: 18/03.

Ex. 2: Uma pessoa física arremata um imóvel em leilão judicial realizado pelo Tribunal de Justiça no dia 05/07. O FG ocorre no ato da arrematação: 05/07.



Leilão Judicial

Compras pela Administração Pública

Nas aquisições de bens e serviços pela **ADM Pública Direta**, por **Autarquias** e por **Fundações Públicas**:

FG ocorre no momento em que se **REALIZA** o **PAGAMENTO**.

Ex.: Uma fundação pública paga por equipamentos em 25/04. O FG ocorre no momento do pagamento: 25/04.



Serviço Continuado/Fracionado

(§ 3º nova redação da LC nº 227/2026) ✎

Considera-se ocorrido o FG na **PRIMEIRA** entre as seguintes ocorrências:

- Quando **SE TORNA EXIGÍVEL A PARTE DA CONTRAPRESTAÇÃO correspondente a cada pagamento OU**

Ex.: A empresa Batch Tech presta suporte técnico mensal para a Lucius Inovações por R\$3 mil, com vencimento no dia 10 de cada mês. Mesmo que o pagamento ocorra depois, o FG ocorre em 10/06, pois é quando a contraprestação se torna exigível. FG: 10/06 (data de exigibilidade)

- PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO decorrente do fornecimento.**

Ex.: Uma pessoa física paga a conta de luz de maio no dia 02/06, mesmo que o vencimento fosse só em 10/06. Nesse caso, o FG ocorre em 02/06, pois o pagamento se antecipou à exigibilidade. FG: 02/06 (data do pagamento)



IBS e CBS: Fato Gerador (FG)

(LC nº 214/2025 atualizada conforme LC nº 227/2026)

Regra Geral

MOMENTO DO FORNECIMENTO nas operações com bens ou com serviços,
AINDA QUE de execução **continuada** ou **fracionada**:

Transporte

Iniciado
no PAÍS

INÍCIO
do transporte

Iniciado
no EXTERIOR

TÉRMINO
do transporte

Demais Serviços

TÉRMINO
do fornecimento

Bem encontrado
Desacobertado de
Documentação Fiscal Idônea

Momento da
FISCALIZAÇÃO

Licitação promovida pelo Poder
Público de bem Apreendido ou
Abandonado

Momento da
AQUISIÇÃO

Leilão Judicial

Compras pela
Administração Pública

Momento
em que se realiza
o **PAGAMENTO**

**Serviço
Continuado/Fracionado**

Considera-se ocorrido o
FG na **PRIMEIRA** entre as
seguintes ocorrências:

**SE TORNA EXIGÍVEL
A PARTE DA CONTRAPRESTAÇÃO**
correspondente a cada
pagamento

**PAGAMENTO
DA OBRIGAÇÃO**
decorrente do fornecimento

Esquema: Fato Gerador do IBS e da CBS (LC nº 214/2025)

Pagamentos Antecipados

O pagamento antecipado exige **antecipação** do tributo, com **ajuste posterior** no fornecimento.

(LC nº 214/25, art. 10, § 4º e §5º)

Quando o contribuinte realiza pagamento, total ou parcial, ANTES do fornecimento do bem ou serviço, a legislação estabelece um regime de tributação antecipada, com ajustes posteriores no momento do fornecimento efetivo.

Antecipação do Pagamento (Etapa 1)

Nessa etapa há **pagamento, integral ou parcial, antes da entrega do bem ou da prestação do serviço**, o IBS e a CBS **devem ser ANTECIPADOS** proporcionalmente ao valor recebido.

- Essa exigência ocorre **mesmo que o fornecimento só aconteça meses depois**.

Na data de cada pagamento de cada parcela:

Base de cálculo	Valor da parcela paga.
Alíquota (Redação dada pela LC nº 227/2026) ✎	Aquelas vigentes e aplicáveis à operação na data da emissão do Documento Fiscal Eletrônico que corresponda ao pagamento <u>OU</u> na data do pagamento (o que ocorrer primeiro)
Apuração	O valor do tributo é registrado como DÉBITO na apuração do período. O Regulamento estabelecerá hipóteses em que, observado o prazo máximo de 5 dias entre o pagamento antecipado e a data do fornecimento, as antecipações poderão constar como DÉBITOS no período de apuração do fornecimento . (Incluída pela LC nº 227/2026)

Ex.: Um contrato de fornecimento de equipamentos de informática no valor total de R\$10 mil prevê o pagamento antecipado de R\$3 mil em janeiro. A NF-e foi emitida em 10/01 e o pagamento ocorreu em 20/01.

→ Alíquota vigente em 10/01 (emissão): 25%. Como a emissão ocorreu antes do pagamento, aplica-se essa alíquota.

→ Tributo antecipado: $R\$3 \text{ mil} \times 25\% = R\$750,00$ → Esse valor é lançado como débito na apuração do mês.

Fornecimento Efetivo (Etapa 2)

Aqui o **bem ou serviço é EFETIVAMENTE ENTREGUE**, o tributo deve ser **calculado novamente**.

- É nesse momento que se define o **VALOR DEFINITIVO** do IBS e da CBS.

Na data do fornecimento :	
Base de cálculo	Valor total da operação (incluindo parcelas antecipadas).
Alíquota	Aquela vigente no momento do fornecimento .
Apuração	Compara-se o total devido com o que já foi antecipado.

Ex.: No mesmo contrato, o fornecimento dos equipamentos ocorre em março.

→ Valor total da operação: R\$10 mil → Alíquota vigente em março: 30%

→ Tributo devido: $R\$10 \text{ mil} \times 30\% = R\3 mil

Ajuste Final na Apuração (Etapa 3)

Após o fornecimento, é preciso **AJUSTAR A DIFERENÇA** entre o tributo total e o valor já recolhido na antecipação.

Se o valor antecipado for MENOR que o devido	Diferença será lançada como DÉBITO na apuração.
Se o valor antecipado for MAIOR que o devido (Redação dada pela LC nº 227/2026) ✎	Aplicam-se as regras de PAGAMENTO INDEVIDO ou A MAIOR

Ex.: Ajustando:

→ Tributo total devido: R\$3 mil → Já antecipado: R\$750,00 → Débito adicional a recolher: R\$2.250,00

Cancelamento da Operação

Se o fornecimento não ocorrer (por distrato, rescisão etc.), observar-se-ão as **regras aplicáveis ao CANCELAMENTO**. (Redação dada pela LC nº 227/2026) ✎

Ex.: Débito adicional a recolher: R\$2.250. O contrato é cancelado após o pagamento de R\$3 mil, e o valor é devolvido. → O tributo de R\$750 recolhido na antecipação poderá ser recuperado como crédito na apuração.

Extinção dos Débitos

A **extinção dos débitos pagos** **PERMITIRÁ** ao Adquirente a **apropriação de Crédito** (nos termos dos arts. 47 a 57 desta LC). (Incluída pela LC nº 227/2026) ✎

Ex.: Débito adicional a recolher: R\$2.250. O adquirente paga esse valor na apuração (além dos R\$750 já antecipados). Com a extinção do débito pago (R\$2.250), o Adquirente poderá se apropriar do Crédito correspondente, conforme as regras de creditamento (arts. 47 a 57).

SEÇÃO
2.1.3:

Aspecto Espacial da Incidência

Para finalizar a apostila, vamos estudar o critério espacial da RMIT do IBS e da CBS, ou seja, o Local da Operação (LO).

→ Esse critério determina **onde o tributo será devido** e **para qual Ente Federativo será destinada a arrecadação**. A correta identificação do LO é essencial, especialmente no caso do IBS, cuja competência é compartilhada entre Estados, Municípios e o DF.

⚠ **Essa parte da Lei Complementar nº 214/2025 é uma das mais técnicas e extensas, exigindo atenção às regras específicas para cada tipo de operação, bem, serviço ou modalidade de fornecimento.**

TABELAS DA SEÇÃO

- ◊ IBS e CBS: Local da Operação (LO)
- ◊ Bem Móvel Material ⚠
- ◊ Bem Imóvel ⚠
- ◊ Outros Serviços e Operações ⚠
 - Aquisições Realizadas de Forma Centralizada
 - Local do Domicílio Principal do Adquirente ou Destinatário
- ◊ Abastecimento de Água, Gás e Energia Elétrica ⚠



- ✓ Compreender o que é o **Local da Operação (LO)** e por que ele é fundamental no IBS e na CBS.
- ✓ Identificar os **critérios aplicáveis a cada tipo de fornecimento** (*Bens Móveis, Imóveis, Serviços etc.*).
- ✓ Reconhecer a diferença entre **Local da Operação (LO)** e **Momento da Ocorrência do Fato Gerador (FG)** no caso de Transporte.
- ✓ Dominar os critérios para definição do **Domicílio Principal do Adquirente ou Destinatário**.
- ✓ Entender as regras específicas para operações de abastecimento de: **Água, Gás Natural, Energia Elétrica**.

1.2 Aspecto Espacial

IBS e CBS: Local da Operação (LO)

(LC nº 214/25, art. 11)

O **princípio do DESTINO** é o critério fundamental para a definição do local da operação no âmbito do IBS e da CBS. Esse princípio estabelece que **a tributação deve ocorrer no local onde ocorre o consumo efetivo do bem ou serviço**, e não no local de sua produção ou fornecimento.

- **IBS:** A definição do local da operação **determina qual Estado e qual Município serão destinatários da arrecadação**, já que o imposto tem **competência compartilhada**.
- **CBS:** Apesar de ser um tributo **de competência exclusiva da União**, o local da operação **também precisa ser definido**, pois impacta na correta **apuração do imposto** e no cumprimento das **obrigações acessórias**.



Bem Móvel Material

Regra Geral (art. 11, I)	Local da ENTREGA ou DISPONIBILIZAÇÃO do bem ao Destinatário. <i>Ex.: Marina, residente em Aracaju/SE, comprou uma geladeira em uma loja de Maceió/AL e foi pessoalmente buscá-la com seu carro. LO: Maceió/AL.</i>	
Operação Não Presencial (art. 11, § 1º, I)	Transporte a cargo do FORNECEDOR	Aquela em que a entrega ou disponibilização não ocorra na presença do Adquirente ou Destinatário no estabelecimento do Fornecedor. Local da entrega ou disponibilização do bem ao destinatário o DESTINO FINAL indicado pelo Adquirente ao FORNECEDOR. <i>Ex.: Danilo, morador de Manaus/AM, adquiriu um guarda-roupa de uma loja em Belém/PA. A loja ficou responsável pela entrega no apartamento de Danilo. LO: Manaus/AM.</i>
	Transporte a cargo do ADQUIRENTE	Local da entrega ou disponibilização do bem ao destinatário o DESTINO FINAL indicado pelo Adquirente ao terceiro responsável pelo transporte (TRANSPORTADOR). <i>Ex.: Cláudia, empresária em Campo Grande/MS, comprou mercadorias em Curitiba/PR e contratou sua transportadora para o frete. LO: Campo Grande/MS.</i>
Aquisição de Veículo Automotor Terrestre, Aquático ou Aéreo (art. 11, § 1º, II)	Local do DOMICÍLIO PRINCIPAL do Destinatário. <i>Ex.: A empresa Náutica Azul, com sede em Florianópolis/SC, comprou uma lancha de um estaleiro em Vitória/ES. LO: Florianópolis/SC.</i> Confira a Tabela: Local do Domicílio Principal do Adquirente ou Destinatário	
Licitação promovida pelo Poder Público de bem Apreendido ou Abandonado	Local ONDE SE ENCONTRA o bem móvel material. (art. 11, § 1º, III) <i>Ex. 1: Rodrigo, de Palmas/TO, participou de licitação promovida pela Receita Federal de Goiânia/GO e arrematou máquinas industriais armazenadas lá. LO: Goiânia/GO.</i> <i>Ex. 2: Carla, moradora de Natal/RN, arrematou bens em leilão judicial promovido pelo TJ do Ceará, com depósito em Juazeiro do Norte/CE. LO: Juazeiro do Norte/CE.</i> <i>Ex. 3: Fiscalização em Feira de Santana/BA intercepta caminhão vindo de Petrolina/PE com eletrônicos sem nota fiscal. LO: Feira de Santana/BA.</i>	
Leilão Judicial		
Irregularidade fiscal (Falta de Documentação Fiscal ou Documentação inidônea)		

Bem Imóvel



<

Outros Serviços e Operações

Prestado Fisicamente sobre a Pessoa Física, Fruído Presencialmente ou Prestados à Distância (ainda que parcialmente)

(art. 11, III e § 5º)



Local da **PRESTAÇÃO do serviço**.

- **Serviço presencial sobre a pessoa física.**
Ex.: Eduardo, morador de Belo Horizonte/MG, contratou um técnico local para instalar um ar-condicionado em seu apartamento. LO: Belo Horizonte/MG. IBS: Município de Belo Horizonte + Estado de MG.
- **Serviço presencial fruído pela pessoa física.**
Ex.: Pedro viajou de Recife/PE a Gramado/RS para participar de um curso de culinária presencial. LO: Gramado/RS. IBS: Município de Gramado + Estado do RS.
- **Serviço prestado à distância (teleatendimento).**
Ex.: João, residente em Salvador/BA, contratou sessões de terapia online com psicólogo de Curitiba/PR. LO: Salvador/BA. IBS: Município de Salvador + Estado da BA.
- **Serviço parcialmente à distância (híbrido).**
Ex.: Carla, de Manaus/AM, iniciou aulas de canto com professor do Rio de Janeiro/RJ. Parte foi online, parte presencial. LO: Manaus/AM (domicílio do adquirente, por ter parte do serviço à distância). IBS: Município de Manaus + Estado do AM.



Feiras, Exposições, Congressos, Espetáculos e Similares

(art. 11, IV)

Inclui serviços de **PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO** de **feiras, exposições, congressos, espetáculos, exhibições e congêneres**.

Local **ONDE O EVENTO FOR REALIZADO**.

Ex.: Evento de tecnologia organizado por empresa paulista, realizado em Brasília/DF. LO: Brasília/DF. IBS: Distrito Federal.

Prestado sobre bem Móvel Material

Local da **PRESTAÇÃO do serviço**. (art. 11, V)

Ex. 1: Troca de pneu de caminhão em oficina em Feira de Santana/BA. LO: Feira de Santana/BA. IBS: Município de Feira + Estado da BA. CBS: União.
Ex. 2: Empresa de logística sediada em Campinas/SP presta serviço de movimentação de contêineres no Porto de Suape/PE, para navio de bandeira estrangeira. LO: Ipojuca/PE (município onde está localizado o Porto de Suape). IBS: Município de Ipojuca + Estado de PE.



Serviços Portuários

Transporte

Passageiros

(art. 11, VI)

Local de **INÍCIO do transporte**.

Ex.: Passageiro embarca em Campo Grande/MS com destino a Cuiabá/MT. LO: Campo Grande/MS. IBS: Município de Campo Grande + Estado de MS.



Carga

(art. 11, VII)

Local da **ENTREGA ou DISPONIBILIZAÇÃO do bem ao destinatário constante no documento fiscal**.

Ex.: Entrega de mercadoria de Macapá/AP para cliente em Boa Vista/RR. LO: Boa Vista/RR. IBS: Município de Boa Vista + Estado de RR.



💡 **NÃO CONFUNDA com o Fato Gerador!** O FG define **QUANDO** o tributo é devido (momento), mas não necessariamente onde.

Exploração de Vias

(art. 11, VIII)

Serviço de exploração de via, **mediante cobrança de valor a qualquer título, incluindo tarifas, pedágios e quaisquer outras formas de cobrança**.

Local será o **TERRITÓRIO DE CADA ENTE** (Município e Estado, ou do Distrito Federal), **proporcionalmente à correspondente extensão da via explorada**.

Ex.: Uma concessionária administra um trecho de rodovia com pedágio entre SP e MG. A exploração da via é dividida proporcionalmente entre os dois estados, conforme a extensão do trecho em cada território. LO: Proporcional à via em SP e MG. IBS: SP + MG (Estados + Municípios).



Telefonia fixa e Comunicação por Cabos		Serviço de telefonia fixa e demais serviços de comunicação prestados por meio de cabos, fios, fibras e meios similares . (art. 11, IX)	
		Local de INSTALAÇÃO DO TERMINAL . Ex.: Contrato de internet a cabo em residência em Araguaína/TO. LO: Araguaína/TO. IBS: Município de Araguaína + Estado de TO.	
Demais Bens e Serviços (art. 11, X redação LC nº 227/2026) E Cessão de Espaço Publicitário	Operações Onerosas	1. Local do DOMICÍLIO PRINCIPAL do ADQUIRENTE residente ou domiciliado no País. (Incluído dada pela LC nº 227/2026) Ex. 1: Venda de e-book de empresa em Recife/PE para cliente em Porto Velho/RO. LO: Porto Velho/RO. IBS: Município de Porto Velho + Estado de RO. CBS: União. Ex. 2: Empresa de Belo Horizonte/MG compra anúncio em TV de Porto Alegre/RS. LO: Belo Horizonte/MG. IBS: Município de BH + Estado de MG. OU 2. Caso o Adquirente não seja residente ou domiciliado no País: Local do DOMICÍLIO PRINCIPAL do DESTINATÁRIO residente ou domiciliado no País. (Incluído pela LC nº 227/2026) Ex.: Uma empresa estrangeira contrata serviço de marketing digital no Brasil, e a campanha é direcionada a consumidores em São Paulo/SP. LO: São Paulo/SP. IBS: Município de São Paulo + Estado de São Paulo	
	Operações Não Onerosas	Local do DOMICÍLIO PRINCIPAL do DESTINATÁRIO residente ou domiciliado no País . (Redação dada pela LC nº 227/2026)	
		Ex. 1: Doação de software de ONG do RJ para Universidade em Natal/RN. LO: Natal/RN. IBS: Município de Natal + Estado do RN. Ex. 2: Revista de São Luís/MA cede espaço gratuito a Entidade em Belém/PA. LO: Belém/PA. IBS: Município de Belém + Estado de PA.	

Confira a Tabela: Local do Domicílio Principal do Adquirente ou Destinatário

⚠️ Nos casos **DESTACADOS**, quando houver **Aquisições Realizadas de Forma Centralizada**, o Local da Operação (LO) será determinado por regras específicas. Confira a tabela abaixo.

Aquisições Realizadas de Forma Centralizada (art. 11, § 4º)	
Nas Aquisições realizadas de forma CENTRALIZADA por Contribuinte sujeito ao Regime Regular do IBS e da CBS que possui MAIS DE UM ESTABELECIMENTO e que não estejam sujeitas a vedação à apropriação de Créditos :	
Telefonia e Comunicação por Cabos e Locação de Bem Móvel Material (Regra 1) (Redação dada pela LC nº 227/2026)	Local do DOMICÍLIO PRINCIPAL do adquirente . Ex. 1: Empresa com sede em São Paulo/SP e filiais em MG, PR e BA contrata pacote de telefonia fixa para todas as unidades. LO: São Paulo/SP. IBS: Município de São Paulo + Estado de SP.
💡 Confira a Tabela: Local do Domicílio Principal do Adquirente ou Destinatário	
Demais Serviços e Bens Móveis Imateriais (Regra 2)	Local do ESTABELECIMENTO MATRIZ do adquirente . Ex. 1: Empresa com matriz em Curitiba/PR adquire licenças de software (bem imaterial) para distribuir entre filiais em SC, SP e DF. LO: Curitiba/PR. IBS: Município de Curitiba + Estado do PR.



Abastecimento de Água, Gás e Energia Elétrica

Água, Gás Canalizado e Energia Elétrica

Abastecimento (Destinados a Consumo)		Local da ENTREGA ou DISPONIBILIZAÇÃO. Ex. 1: Gás canalizado entregue em um prédio residencial em Fortaleza/CE. LO: Fortaleza/CE. IBS: Município de Fortaleza + Estado do Ceará. Ex. 2: Abastecimento de água potável para uma fábrica em Manaus/AM. LO: Manaus/AM. IBS: Município de Manaus + Estado do AM.	
Energia Elétrica		Local do ESTABELECIMENTO PRINCIPAL do ADQUIRENTE (nas operações que NÃO envolvam efetivo consumo) (Redação dada pela LC nº 227/2026) Ex. 1: Uma empresa com sede em Belo Horizonte/MG contrata serviço de transmissão de energia elétrica para sua filial no RJ, (sem consumo direto). LO: Belo Horizonte/MG. IBS: Município de BH + Estado de MG. Ex. 2: Empresa em Recife/PE adquire energia de comercializadora em MG, sem consumo direto envolvido na operação. LO: Recife/PE. IBS: Município de Recife + Estado de PE.	
Transmissão (Sem Consumo Direto) Demais Operações Inclusive Geração, Distribuição ou Comercialização (Sem Consumo Direto)		Local do ESTABELECIMENTO do AGENTE ou de seus REPRESENTADOS que figurem na posição Devedora da liquidação financeira apurada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). CONCEITOS IMPORTANTES: Aquisições de Energia Elétrica realizadas de forma Multilateral: São transações feitas no mercado de energia elétrica envolvendo DIVERSOS AGENTES (geradores, distribuidores e consumidores), realizadas em AMBIENTE CENTRALIZADO de liquidação, operado pela CCEE. Nesse modelo, não há contratos diretos de compra e venda entre partes específicas. O sistema consolida todas as aquisições e vendas dos participantes e apura as posições líquidas ao final de cada período de liquidação. Liquidação Financeira: Ao fim do período, a CCEE calcula a diferença entre a energia que cada agente vendeu/injetou e o que consumiu/comprou. Devedor da Liquidação: O agente (ou seu representante) que ficou com saldo devedor, ou seja, consumiu mais energia do que vendeu. Esse agente será considerado CONSUMIDOR EFETIVO e responderá pela incidência do IBS no local do seu estabelecimento. Ex.: A empresa Bat Energia, com estabelecimento em Aracaju/SE, participou do mercado de energia elétrica em ambiente multilateral, com liquidação centralizada pela CCEE. Ao final do período, a CCEE apurou que a empresa comprou 800 MWh e vendeu 500 MWh, resultando em uma posição líquida devedora de 300 MWh na liquidação financeira. Por figurar como agente devedor na liquidação, a Bat Energia é considerada a consumidora efetiva da energia. LO: Aracaju/SE. IBS: Município de Aracaju + Estado de SE. Essa regra tem por objetivo assegurar que o IBS seja atribuído ao local onde a energia elétrica é EFETIVAMENTE CONSUMIDA nas operações multilaterais.	
Aquisições Realizadas de Forma Multilateral (Redação dada pela LC nº 227/2026)			
Gás Natural			
O transporte dutoviário é feito por dutos subterrâneos que interligam pontos de produção, armazenamento e consumo de gás natural. Esses dutos funcionam como “rodovias energéticas”, permitindo o deslocamento do gás de forma contínua, segura e eficiente. Por ser mais econômico e menos arriscado que outros meios, esse modelo é amplamente adotado no setor energético. A LC diferencia duas situações com efeitos distintos na tributação do IBS:			
Transporte Dutoviário	Quem Contrata?	Fornecedor	Adquirente
	Objetivo	Injetar gás no sistema dutoviário	Retirar gás para consumo ou redistribuição
	Local da Operação	Local do ESTABELECIMENTO PRINCIPAL do FORNECEDOR.	Local do ESTABELECIMENTO PRINCIPAL do ADQUIRENTE.
	Exemplo	Uma empresa produtora de gás natural com sede em Macaé/RJ contrata a capacidade de entrada do gás no duto, injetando o insumo no sistema para distribuição. LO: Macaé/RJ. IBS: Município de Macaé + Estado do RJ.	Uma indústria química com sede em Camaçari/BA contrata a capacidade de saída do gás natural do duto para consumo em seu processo industrial. LO: Camaçari/BA IBS: Município de Camaçari + Estado da BA.

💡 Nesta tabela, você compreende como é definido o “DOMICÍLIO PRINCIPAL do Adquirente ou Destinatário”

Local do Domicílio Principal do Adquirente ou Destinatário

(LC nº 214/25, art. 11, § 3º)

O **Domicílio Principal do Adquirente ou Destinatário** é utilizado como critério para definir o **local da operação (LO)** nas seguintes situações já mencionadas nas tabelas anteriores:

- Aquisição de Veículo Automotor Terrestre, Aquático ou Aéreo.
- Cessão de Espaço Publicitário.
- Demais Bens e Serviços não abrangidos pelos demais incisos deste artigo. (Redação dada pela LC nº 227/2026) ✎
- Aquisições Realizadas de Forma Centralizada:
 - Telefonia e Comunicação por Cabo.
 - Locação de Bem Móvel Material. (Redação dada pela LC nº 227/2026) ✎

Critério por Tipo de Adquirente

A definição varia conforme o **tipo de pessoa** (física ou jurídica) e o **nível de cadastro**.

Situação		Critério Definidor do Domicílio Principal
Pessoa Física	Residência ÚNICA	Local da HABITAÇÃO PERMANENTE . Ex.: Lucas reside apenas em Natal/RN, onde mantém moradia fixa e faz suas compras diárias. Domicílio principal: Natal/RN
	MAIS DE UMA Residência	Local onde as RELAÇÕES ECONÔMICAS forem mais relevantes. Ex.: Carla alterna sua moradia entre Florianópolis/SC e Brasília/DF, mas trabalha e consome em Brasília. Domicílio principal: Brasília/DF
Pessoa Jurídica ou Entidades sem PJ		Local do estabelecimento ao qual o bem ou serviço é FORNECIDO . Ex.: Empresa com sede no Recife/PE adquire computadores para uso exclusivo na filial de Maceió/AL. Domicílio principal: Maceió/AL.
Não Cadastrado	COM Cruzamento de dados	O domicílio será definido pelo FORNECEDOR , com base na combinação de ao menos 2 critérios não conflitantes , entre: A. Endereço declarado ao fornecedor . B. Endereço obtido mediante coleta de outras informações comercialmente relevantes no curso da execução da operação. C. Endereço do adquirente constante do cadastro do arranjo de pagamento utilizado para o pagamento da operação. D. Endereço de Protocolo de Internet (IP) do dispositivo utilizado para contratação da operação ou obtido por emprego de método de geolocalização Ex.: Um cliente realiza uma compra online sem cadastro prévio, mas informa como endereço de entrega uma residência em Belém/PA (A) e efetua o pagamento com um cartão também vinculado a Belém (C). Domicílio principal: Belém/PA
	SEM Cruzamento Possível	SE NÃO FOR POSSÍVEL aplicar os critérios anteriores: O ENDEREÇO DECLARADO AO FORNECEDOR será utilizado como domicílio principal Ex.: Um comprador eventual adquire um serviço digital e, sem fornecer outras informações, declara apenas um endereço físico localizado em Vitória/ES → Domicílio principal: Vitória/ES

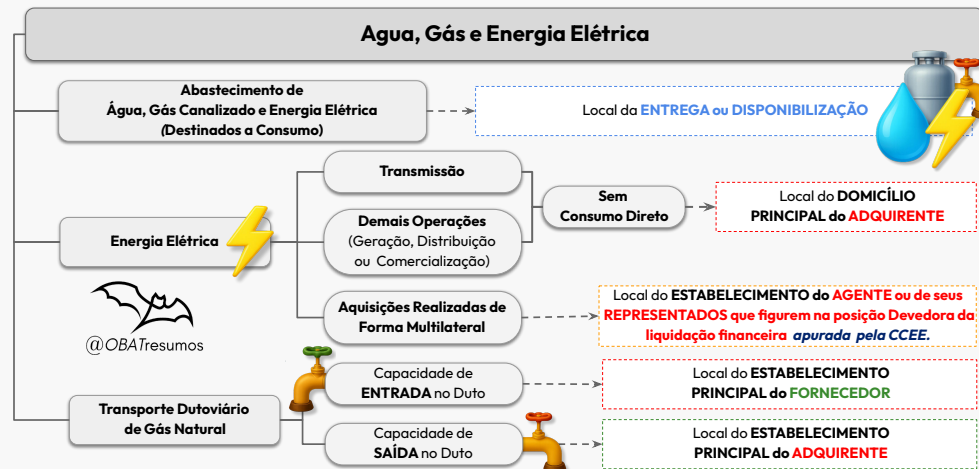
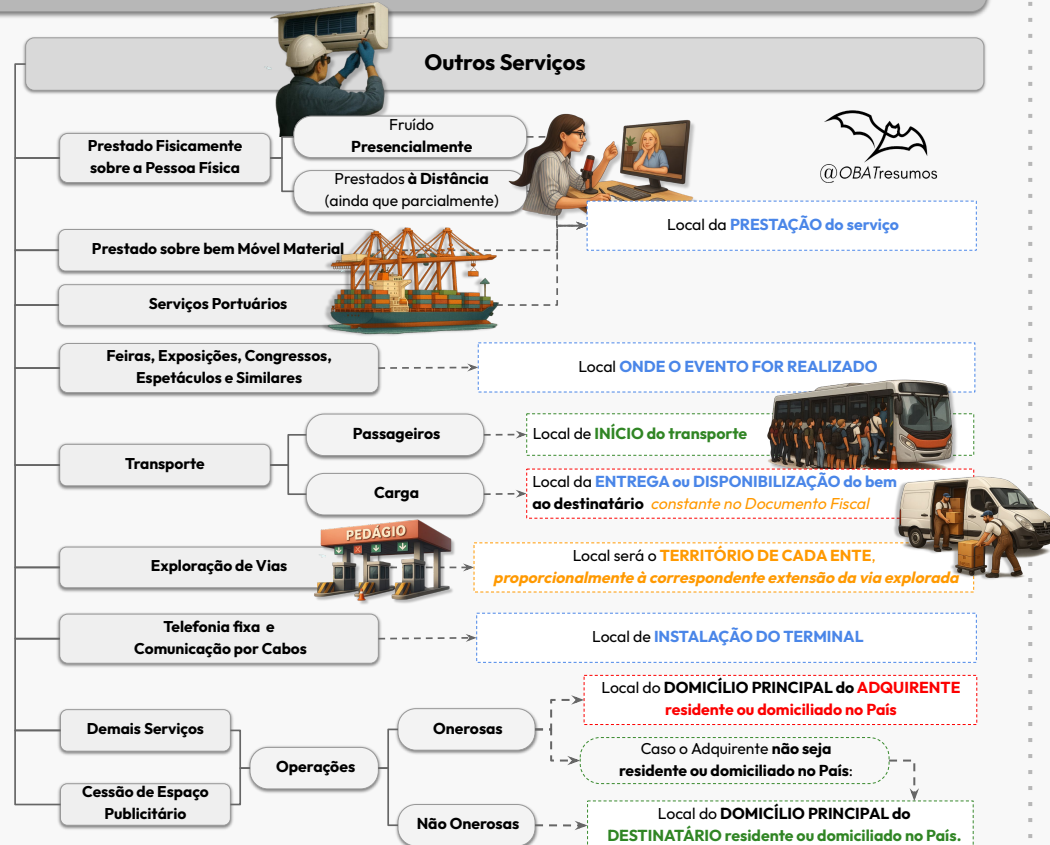
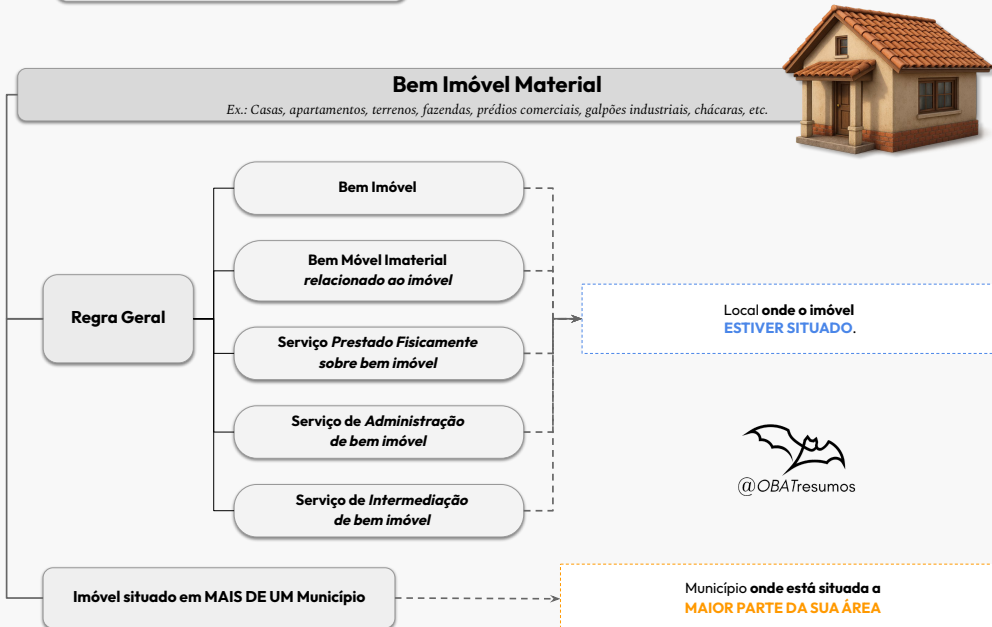
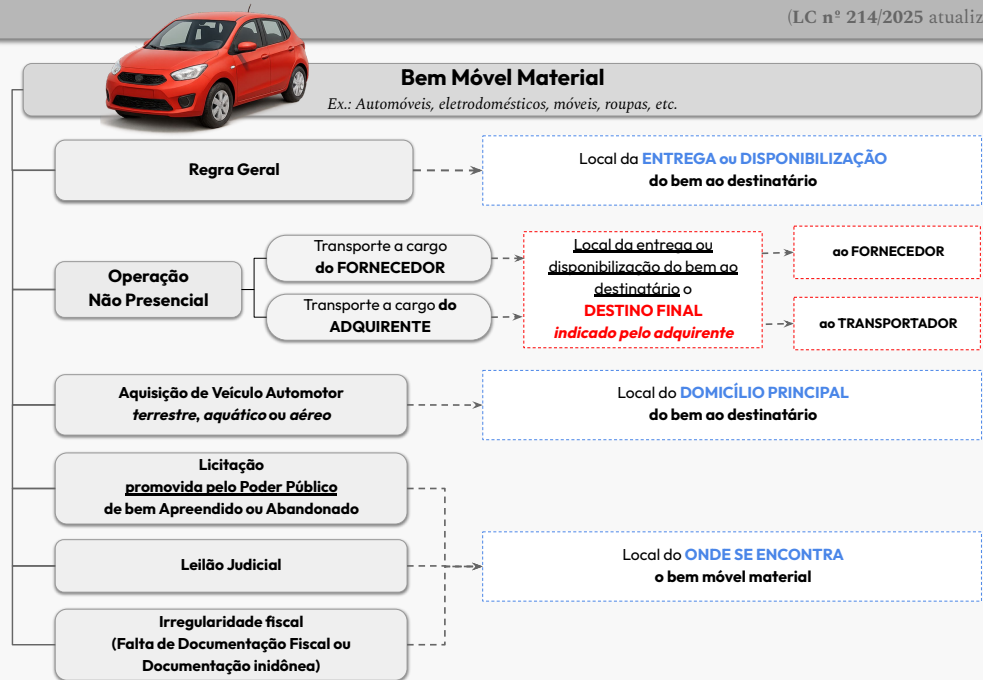
Informações Incorretas

Se a autoridade tributária identificar **ERRO NO DOMICÍLIO INFORMADO** que tenha causado **pagamento a menor de IBS e CBS**, o adquirente será responsável pela **diferença, com acréscimos legais**.

Ex.: Um adquirente declara endereço em cidade com alíquota menor, mas consome em outra. A diferença de tributo poderá ser exigida com multa e juros.

IBS e CBS: Local da Operação

(LC nº 214/2025 atualizada conforme LC nº 227/2026)



⚠️ Aviso Importante!

A LC nº 227/2026 alterou diversos dispositivos da LC nº 214/2025.

Por isso, fique atento(a): **algumas questões anteriores podem estar desatualizadas em relação à nova redação legal**. Assim que novas questões forem cobradas com base nas alterações da LC 227, os cadernos serão atualizados e complementados.



CADERNO DE QUESTÕES

Questões de Provas

**Apostila 5 - LC 214/2025 - RMIT Material, Temporal e Espacial (Parte 1):
Fato Gerador, Imunidades e Local da Operação Estrutura do IBS e CBS**
(CLIQUE PARA ACESSAR)

💡 Neste caderno, você encontrará **TODAS as questões já cobradas pelas principais Bancas** até o momento (atualizado em 16/01/2026).

Inéditas

**Apostila 5 - LC 214/2025 - RMIT Material, Temporal e Espacial (Parte 1):
Fato Gerador, Imunidades e Local da Operação Estrutura do IBS e CBS [INÉDITAS]**
(CLIQUE PARA ACESSAR)

💡 Este é um tema recente e, por isso, ainda há poucas questões já cobradas em provas. Diante disso, **incluímos um caderno extra com questões inéditas, elaboradas pelo TecConcursos**. Como o assunto envolve muitos detalhes e hipóteses específicas, a resolução massiva de questões é fundamental para consolidar o conteúdo e evitar erros de interpretação.



Durante a leitura do conteúdo da apostila, você encontrou **ícones de morcego** em pontos estratégicos do texto. Esses ícones sinalizam **assuntos já cobrados pelas bancas**, funcionando como **atalhos temáticos** que direcionam você a **questões específicas do TEC Concursos** exatamente sobre aquele conteúdo.

Como aproveitar melhor:

- 🦇 Ao ver o ícone, clique no link indicado ou resolva depois.
- 🦇 Use esses ícones como “âncoras” de revisão: volte a eles após cada bloco teórico.
- 🦇 Isso cria um **ciclo ativo de leitura + prática direcionada**.

💡 Como Usar o Caderno de Questões de Forma Estratégica

• Resolva questões só depois de estudar o resumo

- Conclua a leitura completa da apostila antes de iniciar os exercícios.
- Dependendo do tamanho do caderno, **divida a resolução em dois momentos diferentes**, para evitar fadiga mental e repetição excessiva de questões sobre o mesmo assunto.
- **Utilize o modo aleatório** (ícone indicado ao lado) ao resolver as questões. Isso evita que você **decore a sequência das respostas** e fortalece a **fixação real do conteúdo**.



• Crie seu próprio caderno de favoritas

- Sempre que **errar** ou **sentir dificuldade**, clique na **estrela** (ícone indicado ao lado) no TEC Concursos.
 - Essas questões formarão o seu **caderno pessoal de revisão**, baseado nos pontos que **você mais erra ou têm dificuldade de aprender**.
- Se encontrar uma questão que trata de algo **ainda não estudado**, favorite e anote.



• Fique ligado aos padrões e estratégias das bancas

- Identifique os **assuntos mais recorrentes**.
- Atente-se às **pegadinhas frequentes**.
- Vá se familiarizando com o “jeito” da banca cobrar cada assunto.

• Acompanhe as novas questões da Reforma Tributária

- Como é um tema **recente e com alta incidência em concursos**, fique de olho nas **questões mais novas**.
- Quando surgirem, **adicione ao seu caderno de revisão**, elas são valiosas para consolidar o conteúdo atualizado!

Encerramos esta Apostila 5 com o estudo da Parte 1 da Regra-Matriz de Incidência Tributária (RMIT), abordando com profundidade as hipóteses de incidência e não incidência, as imunidades tributárias (Aspecto Material), o Fato Gerador (Aspecto Temporal) e o local da operação (Aspecto Espacial). Este conteúdo é de extrema importância teórica e prática, e eu apostaria fortemente que ele estará presente na sua prova, dada a sua relevância e complexidade dentro da Reforma Tributária.

Na próxima apostila, daremos continuidade ao tema com os Elementos Consequentes da Regra-Matriz de Incidência Tributária (RMIT), ou seja, trataremos da Base de Cálculo, Alíquota (Aspecto Quantitativo), Sujeito Passivo, Responsabilidade Tributária (Aspecto Pessoal), entre outros aspectos operacionais fundamentais para a correta apuração e recolhimento do IBS e da CBS.

Até a próxima!

AD AUGUSTA PER ANGUSTA

"Com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma." — *Provérbios 24:3*

